



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ficram Makadolang Alias Ficram;
2. Tempat lahir : Sanger;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Biru Kec. Tabukan Tengah Kab.
Kepulauan Sangihe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhamad Ficram Makadolang Alias Ficram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Sri Mulyani Benharso, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari LBH Kawanua Lentera Keadilan (KLK) beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10, Desa Sea 1 Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn tanggal 05 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FICRAM MAKADOLANG alias FICRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 340 Kitab undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMAD FICRAM MAKADOLANG alias FICRAM oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna biru muda terdapat bercak-bercak darah.
 - 2 (dua) buah sarung bantal kepala terdapat bercak-bercak darah.
 - 3 (tiga) buah sarung bantal guling terdapat bercak-bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga.
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk NOBBY terdapat bercak-bercak darah.
 - 1 (satu) bilah parang jenis pando dengan ukuran panjang 40, 5 cm dan lebar 8 cm yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam pada bagian depan bergambar tengkorak bertuliskan MY LIFE IS ADUMPSTER FIRE BUT IT'S ALL COOL.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem.
 - 1 (satu) buah sandal jepit merk ardiles warna hitam merah.

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna hitam No Polisi DB 6410 CX.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 60 warna biru toska.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) MUHAMAD FICRAM MAKADOLANG alias FICRAM;
2. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Subsida :

Apabila Para majelis Hakim yang memeriksa Perkara Pidana ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya namun perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dan Anak Korban tidak direncanakan terlebih dahulu namun semata-mata karena Terdakwa khilaf dan tidak bisa membendung amarahnya saat itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk tetap menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa setidak-tidaknya sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum Nomor : PDM 09/SANGIHE/Eku.2/02/2025 tanggal 23 April 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FICRAM MAKADOLANG** alias **FICRAM** pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 19.50 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar milik Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE alias EWE, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*** yakni nyawa Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE serta Anak Korban KIREINA AZAHRA SAMADE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang berada di rumah milik nenek Terdakwa yang bertempat di Kampung Biru Kec. Tabukan Tengah mengirim pesan via *mesenger facebook* kepada Korban dengan isi pesan mengatakan ***“ada dimana?”*** lalu Korban menjawab ***“ada di rumah”***, setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Korban ***“dari siang hari kenapa dikarenakan facebook Korban tidak aktif dan Korban membalas pesan Terdakwa terlalu lama?”***, kemudian Terdakwa dan Korban sempat bertengkar via *messenger facebook* sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban, selanjutnya Terdakwa semakin marah dan emosi dikarenakan Terdakwa mencurigai Korban berselingkuh dan memiliki hubungan dengan lelaki lain dikarenakan pada sekitar awal bulan November 2024 Terdakwa mendapati chattingan via *mesenger facebook* antara korban dengan lelaki lain yang dimana korban saat itu menggunakan akun *mesenger facebook* milik korban yang lain dan akun tersebut sengaja disembunyikan korban dari Terdakwa. kemudian sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa pergi ke rumah Korban dengan tujuan untuk menanyakan beberapa hal yang disembunyikan oleh korban terhadap Terdakwa termasuk kecurigaan Terdakwa atas hubungan Korban dengan lelaki lain, namun sebelum Terdakwa menuju ke rumah korban Terdakwa menuju kerumahnya terlebih dahulu di Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengambil sebilah parang jenis pando tanpa sarung yang berada di dapur rumah terdakwa dengan maksud barang tersebut akan digunakan untuk memotong / membunuh Korban apabila Korban tidak menjawab dengan jujur dan tidak mengakui terkait hubungan korban dengan pria lain yang dicurigai oleh Terdakwa. selanjutnya sekitar Pukul 17.35 Wita Terdakwa sampai di rumahnya, sesampainya Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHRIA HARINDA (orang tua Terdakwa) dan Terdakwa bertanya kepada Saksi JUHRIA HARINDA ***“ma, mama jadi mo berangkat?”*** yang artinya ***“ma, mama jadi mau berangkat?”*** lalu Saksi JUHRIA HARINDA menjawab ***“iyo ini hari kapal mau berangkat mar mama nyanda jadi berangkat cuma ba***

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



titip” yang artinya **”iya hari ini kapalnya berangkat tapi mama tidak jadi berangkat hanya menitipkan saja”**, melihat Saksi JUHRIA tengah mengangkat barang titipan yang akan diantarkan ke Pelabuhan Tahuna Terdakwa pun ikut membantu Saksi JUHRIA untuk mengangkat barang titipan tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Saksi JUHRIA HARINDA pergi ke Pelabuhan Tahuna untuk mengantarkan barang titipan dan setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar dan keluar kembali menuju dapur untuk mengambil parang jenis pando, setelah Terdakwa mengambil parang jenis pando Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan meletakkan parang jenis pando tersebut di atas spidometer motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Korban yang mana pada saat menuju ke rumah korban Terdakwa mengenakan kaos warna hitam pada bagian depan bergambar tengkorak bertuliskan MY LIFE IS ADUMPSTER FIRE BUT IT'S ALL COOL dan celana pendek warna krem serta memakai sandal jepit merk ardiles warna hitam merah dan Terdakwa juga menggunakan pakaian jenis hoodie berwarna hitam yang menggunakan penutup kepala.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.50 WITA Terdakwa sampai di Kampung Tariat Baru, Kec. Tabukan Tengah, Kab. Kepl. Sangihe dan langsung memarkirkan sepeda motornya di jalan setapak Madrasah Aliyah Ma'arif Nu Ulil Albab dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah Korban dengan berjalan kaki dan memegang sebilah parang jenis pando di tangan kiri Terdakwa dengan posisi parang jenis pando tersebut berada di belakang lengan tangan kiri Terdakwa, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar rumah Korban dengan melewati jendela kamar Korban yang tidak terkunci dengan membawa sebilah parang jenis pando, setelah Terdakwa masuk dan berada didalam kamar milik Korban Terdakwa melihat Korban dan Anak Korban sudah berbaring diatas kasur namun Korban tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa parang jenis pando, selanjutnya Terdakwa meletakkan sebilah parang jenis pando tersebut di lantai dekat kasur dan Terdakwa duduk di samping kasur yang berdekatan dengan Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Korban terkait siapa orang yang sering berkomunikasi / chatting di *mesenger facebook* dengan Korban namun Korban tidak menjawab dan hanya melihat-lihat handphonenya, setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Korban terkait siapa orang yang mengirimkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,000,000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) kepada korban lalu saat itu Korban menjawab bahwa uang tersebut diberikan oleh mantan suami Korban untuk anaknya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada korban untuk meminjam Handphone milik Korban namun Korban tidak memberikannya, dikarenakan Korban tidak memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang jenis pando yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan di letakan di samping kasur, kemudian Terdakwa langsung memotong / membacok korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa pada bagian wajah sehingga membuat Korban berteriak dan Terdakwa kembali memotong / membacok bagian wajah korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga membuat Handphone milik Korban terlepas dari genggam tangan Korban dan terjatuh di dekat kepala Korban hingga menyebabkan Anak Korban terbangun lalu menangis memeluk bantal, mengetahui bahwa Anak Korban terbangun dan menangis Terdakwa langsung memotong / membacok kepala bagian belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah memotong / membacok kepala bagian belakang Anak Korban Terdakwa kembali memotong / membacok Korban di bagian wajah secara berulang kali kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali dan pada saat itu Korban sempat mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya akan tetapi dikarenakan Terdakwa pada saat itu mengayunkan parang jenis pando yang dipegang Terdakwa dengan kuat sehingga mengakibatkan tangan kanan Korban terpotong / terputus dan tangan kiri korban mengalami banyak luka robek, setelah Terdakwa melihat Korban dan Anak Korban sudah berlumuran darah dan sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil baju kecil diatas lemari untuk membersihkan darah yang ada pada parang jenis pando yang Terdakwa gunakan untuk memotong / membacok Korban dan anak korban, setelah Terdakwa selesai membersihkan darah yang ada pada parang jenis pando tersebut Terdakwa membuang baju kecil tersebut di atas tempat tidur korban, kemudian Terdakwa sempat mengambil handphone merk Samsung A15 milik korban yang berada di dekat kepala korban dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar milik korban melalui jendela yang sama seperti pada saat Terdakwa masuk dan membawa parang jenis pando yang digunakan Terdakwa untuk memotong / membacok Korban dan Anak Korban, sesampainya di luar rumah Korban, Terdakwa berdiri di depan pos jaga yang berdekatan dengan tiang pagar di depan SMPN 2 Tabukan Tengah dengan tujuan untuk memastikan apakah ada yang melihat Terdakwa saat

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan keluar dari kamar rumah korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jalan setapak dimana tempat Terdakwa memarkirkan motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meletakkan parang jenis pando yang digunakan untuk memotong / membacok korban di atas spidometer motor Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Rumah Terdakwa yang berada di Kampung Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara, sesampainya di rumah Terdakwa menelfon Saksi JUHRIA HARINDA dan bertanya kepada Saksi JUHRIA HARINDA **“ma kapal somo berangkat?”** yang artinya **“ma, kapal sudah mau berangkat?”** lalu Saksi JUHRIA HARINDA menjawab **“iyo de, cepat jo kalo ngana mo jadi berangkat”** yang artinya **“iya de, cepat kalo kamu jadi mau berangkat”** mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan dan menggantinya dengan pakaian lain, dan mengembalikan parang jenis pando yang digunakan Terdakwa memotong / membacok Korban dan anak korban kembali ke tempat semula dimana Terdakwa mengambil parang jenis pando tersebut, kemudian Terdakwa memasukan hoodie berwarna hitam yang menggunakan penutup kepala Terdakwa ke dalam tas pakaian, lalu Terdakwa mempersiapkan dan mengambil pakaian untuk Terdakwa bawa karena Terdakwa sudah berencana akan melarikan diri ke kota Bitung menggunakan kapal jenis sabuk, selanjutnya Terdakwa pergi ke Tahuna dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sekitar sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sampai di tahuna dan pergi ke rumah tante Terdakwa yang bernama YUL MAKADOLANG yang beralamat di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur namun Saudari YUL MAKADOLANG tersebut tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa memutuskan untuk memarkirkan sepeda motornya di rumah Saudari YUL MAKADOLANG lalu Terdakwa melanjutkan perjalananya ke Pelabuhan Nusantara Tahuna dengan berjalan kaki, setibanya di Pelabuhan Nusantara Tahuna Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHRIA HARINDA dan Terdakwa mengatakan **“ma kita ada masalah”** yang artinya **“ma, kita sedang ada masalah”**, namun saat itu Saksi JUHRIA HARINDA tidak bertanya lagi terkait masalah yang dialami oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berpamitan kepada Saksi JUHRIA dan bergegas untuk naik ke atas Kapal Sabuk, kemudian sekitar pukul 22.20 WITA pada saat Kapal Sabuk yang ditumpangi oleh Terdakwa berlayar meninggalkan Pelabuhan Nusantara

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Tahuna menuju pelabuhan Bitung, pada saat di tengah perjalanan Terdakwa membuang handphone merk Samsung A15 milik Korban dan pakaian jenis hoodie berwarna hitam yang menggunakan penutup kepala yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan Pembacokan terhadap korban dan anak korban ke laut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 13.45 Kapal Sabuk Nusantara yang di tumpangi oleh Terdakwa sampai di Pelabuhan Bitung, selanjutnya pada saat Terdakwa turun dari kapal, Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas Kepolisian dan dibawa ke Manado, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sampai di Manado kemudian dilanjutkan dibawa ke Tahuna dengan menggunakan Kapal KM. BARCELONA dan tiba di tahuna pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/09/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febryanti Matheos. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap **Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE** telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.
2. Korban di bawa ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka tampak korban mengenakan daster putih dengan motif kartun bercampur darah serta ditutup dengan kain warna orange muda.
3. Korban dalam posisi berbaring, tangan kanan terlipat kebadan korban, semut (+) diseluruh badan korban.
4. Kepala korban penuh darah (+), terdapat luka sayatan di dahi (+) tampak tulang (+) uk. 8x1,5 cm, luka sayatan dari dahi sampai pipi kiri tampak tulang (+) tampak otak (+) uk. 20x6 cm, luka sayatan dipipi kiri uk. 13x2 cm, luka sayatan dari hidung sampai pipi kiri uk. 13x2 cm, mulut mengeras tidak bisa dibuka (+).
5. Lengan bawah tangan kanan luka sayatan tampak tulang (+) otot (+) uk. 16x6 cm, luka sayatan ditelapak tangan kanan uk. 8x3 cm.
6. Lengan atas tangan kiri luka sayatan uk. 7x3,5cm, 2x1 cm, 4,5x1,5 cm.



7. Lengan bawah tangan kiri tampak tidak beraturan tampak otot (+) tulang (+) uk. 13x5 cm, 6x2 cm, 7x2 cm, 9x3 cm, 7x2 cm, 8x1 cm, 10x2 cm, luka sayatan dipunggung tangan kiri diatas jari ibu sampai jari tengah uk. 6x3 cm, jari manis dan jari kelingking terputus dari tubuh korban.
8. Baju korban dibuka, tampak korban menggunakan bra warna putih dan celana dalam warna coklat.
9. Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan, kedua paha kiri dan kanan dan kedua kaki kiri dan kanan.
10. Celana dalam dibuka, alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan (+)
11. Jenasah dibalik tampak lebam mayat (+) kaku mayat (+).
12. Terhadap Jenasah dilakukan perawatan secukupnya.
13. Jenasah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok Jenasah berjenis kelamin perempuan, umur Dua Puluh Sembilan tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan di wajah, lengan bawah tangan kanan, lengan atas tangan kiri, lengan bawah tangan kiri di duga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/08/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febryanti Matheos. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap **Anak Korban KIREINA AZAHRA SAMADE** telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.
2. Korban di bawah ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka tampak korban mengenakan kaus hitam motif kartun dan celana hitam.
3. Korban dalam posisi kiri terlipat ke atas, tangan kanan tertekuk ketubuh jenazah.
4. Lebam mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
5. Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
6. Alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan negative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jenasah dibalikan tampak kaku mayat (+).
8. Luka sayatan di kepala bagian belakang, tampak tulang (+) tidak beraturan uk. 13x3 cm, 10x2 cm, luka sayatan tampak tulang (+), otak (+), darah (+) uk. 20x4 cm dan 8x2 cm.
9. Bahu kiri terdapat luka sayatan tampak tulang 13x3 cm dan 8x3 cm.
10. Terhadap jenasah dilakukan perawatan secukupnya.
11. Jenasah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok Jenasah berjenis kelamin perempuan, umur Empat tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan dikepala belakang dan bahu kiri akibat trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0001 tanggal 28 Desember 2024 telah meninggal dunia seorang bernama SITI ASTRIA SAKAMOLE lahir di Tariang Baru tanggal 14 Agustus 1995;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban **SITI ASTRIA SAKAMOLE** dan Anak korban **KIREINA AZAHRA SAMADE meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian :**

- **Kutipan Akta Kematian No 7103-Km-28122024-0001** tanggal 28 Desember Yang Dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Tabukan Tengah dan ditandatangani oleh IRENE JULIARTI MATHILDA MAKAGHEE, S.E. Menyatakan Bahwa Pada Tanggal 20 November 2024 Telah Meninggal Dunia Seorang Bernama **SITI ASTRIA SAKAMOLE**.

- **Kutipan Akta Kematian No 7103-Km-28122024-0002** tanggal 28 Desember Yang Dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Tabukan Tengah dan ditandatangani oleh IRENE JULIARTI MATHILDA MAKAGHEE, S.E. Menyatakan Bahwa Pada Tanggal 20 November 2024 Telah Meninggal Dunia Seorang Bernama **KIREINA AZAHRA SAMADE**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FICRAM MAKADOLANG** alias **FICRAM** pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 19.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di dalam kamar milik Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE alias EWE,

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** yakni nyawa Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE serta Anak Korban KIREINA AZAHRA SAMADE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa yang berada di rumah milik nenek Terdakwa yang bertempat di Kampung Biru Kec. Tabukan Tengah mengirim pesan via *mesenger facebook* kepada Korban dengan isi pesan mengatakan ***“ada dimana?”*** lalu Korban menjawab ***“ada di rumah”***, setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Korban ***“dari siang hari kemana dikarenakan facebook Korban tidak aktif dan Korban membalas pesan Terdakwa terlalu lama?”***, kemudian Terdakwa dan Korban sempat bertengkar via *messenger facebook* sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban, selanjutnya Terdakwa semakin marah dan emosi dikarenakan Terdakwa mencurigai Korban berselingkuh dan memiliki hubungan dengan lelaki lain dikarenakan pada sekitar awal bulan November 2024 Terdakwa mendapati chatngan via *mesenger facebook* antara korban dengan lelaki lain yang dimana korban saat itu menggunakan akun *mesenger facebook* milik korban yang lain dan akun tersebut sengaja disembunyikan korban dari Terdakwa. kemudian sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa pergi kerumah Korban dengan tujuan untuk menanyakan beberapa hal yang disembunyikan oleh korban terhadap Terdakwa termasuk kecurigaan Terdakwa atas hubungan Korban dengan lelaki lain, namun sebelum Terdakwa menuju kerumah korban Terdakwa menuju kerumahnya terlebih dahulu di Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten. Kepulauan Sangihe untuk mengambil sebilah parang jenis pando tanpa sarung yang berada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 17.35 Wita Terdakwa sampai di rumahnya, sesampainya Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHRIA HARINDA (orang tua Terdakwa) dan Terdakwa bertanya kepada Saksi JUHRIA HARINDA ***“ma, mama jadi mo berangkat?”*** yang artinya ***“ma, mama jadi mau berangkat?”*** lalu Saksi JUHRIA HARINDA menjawab ***“iyo ini hari kapal mau berangkat mar mama nyanda jadi berangkat cuma ba titip”*** yang artinya ***“iya hari ini kapalnya berangkat tapi mama tidak jadi berangkat hanya***



menitipkan saja", melihat Saksi JUHRIA tengah mengangkat barang titipan yang akan diantarkan ke Pelabuhan Tahuna Terdakwa pun ikut membantu Saksi JUHRIA untuk mengangkat barang titipan tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Saksi JUHRIA HARINDA pergi ke Pelabuhan Tahuna untuk mengantarkan barang titipan dan setelah itu Terdakwa pun masuk kedalam kamar dan keluar kembali menuju dapur untuk mengambil parang jenis pando, setelah Terdakwa mengambil parang jenis pando Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan meletakkan parang jenis pando tersebut di atas spidometer motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Korban yang mana pada saat menuju ke rumah korban Terdakwa mengenakan kaos warna hitam pada bagian depan bergambar tengkorak bertuliskan MY LIFE IS ADUMPSTER FIRE BUT IT'S ALL COOL dan celana pendek warna krem serta memakai sandal jepit merk ardiles warna hitam merah dan Terdakwa juga menggunakan pakaian jenis hoodie berwarna hitam yang menggunakan penutup kepala;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.50 WITA Terdakwa sampai di Kampung Tariang Baru, Kec. Tabukan Tengah, Kab. Kepl. Sangehe dan langsung memarkirkan sepeda motornya di jalan setapak Madrasah Aliyah Ma'arif Nu Ulil Albab dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah Korban dengan berjalan kaki dan memegang sebilah parang jenis pando di tangan kiri Terdakwa dengan posisi parang jenis pando tersebut berada di belakang lengan tangan kiri Terdakwa, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar rumah Korban dengan melewati jendela kamar Korban yang tidak terkunci dengan membawa sebilah parang jenis pando, setelah Terdakwa masuk dan berada didalam kamar milik Korban Terdakwa melihat Korban dan Anak Korban sudah berbaring diatas kasur namun Korban tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa parang jenis pando, selanjutnya Terdakwa meletakkan sebilah parang jenis pando tersebut di lantai dekat kasur dan Terdakwa duduk di samping kasur yang berdekatan dengan Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Korban terkait siapa orang yang sering berkomunikasi / chatting di *mesenger facebook* dengan Korban namun Korban tidak menjawab dan hanya melihat-lihat handphonenya, setelah



itu Terdakwa kembali bertanya kepada Korban terkait siapa orang yang mengirimkan uang sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) kepada korban lalu saat itu Korban menjawab bahwa uang tersebut diberikan oleh mantan suami Korban untuk anaknya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada korban untuk meminjam Handphone milik Korban namun Korban tidak memberikannya, dikarenakan Korban tidak memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang jenis pando yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan di letakan di samping kasur, kemudian Terdakwa langsung memotong / membacok korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa pada bagian wajah sehingga membuat Korban berteriak dan Terdakwa kembali memotong / membacok bagian wajah korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga membuat Handphone milik Korban terlepas dari genggam tangan Korban dan terjatuh di dekat kepala Korban hingga menyebabkan Anak Korban terbangun lalu menangis memeluk bantal, mengetahui bahwa Anak Korban terbangun dan menangis Terdakwa langsung memotong / membacok kepala bagian belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah memotong / membacok kepala bagian belakang Anak Korban Terdakwa kembali memotong / membacok Korban di bagian wajah secara berulang kali kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali dan pada saat itu Korban sempat mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya akan tetapi dikarenakan Terdakwa pada saat itu mengayunkan parang jenis pando yang dipegang Terdakwa dengan kuat sehingga mengakibatkan tangan kanan Korban terpotong / terputus dan tangan kiri korban mengalami banyak luka robek, setelah Terdakwa melihat Korban dan Anak Korban sudah berlumuran darah dan sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil baju kecil diatas lemari untuk membersihkan darah yang ada pada parang jenis pando yang Terdakwa gunakan untuk memotong / membacok Korban dan anak korban, setelah Terdakwa selesai membersihkan darah yang ada pada parang jenis pando tersebut Terdakwa membuang baju kecil tersebut di atas tempat tidur korban, kemudian Terdakwa sempat mengambil handphone merk Samsung A15 milik korban yang berada di dekat kepala korban dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar milik korban melalui jendela yang sama seperti pada saat Terdakwa masuk



dan membawa parang jenis pando yang digunakan Terdakwa untuk memotong / membacok Korban dan Anak Korban, sesampainya di luar rumah Korban, Terdakwa berdiri di depan pos jaga yang berdekatan dekat tiang pagar di depan SMPN 2 Tabukan Tengah dengan tujuan untuk memastikan apakah ada yang melihat Terdakwa saat masuk dan keluar dari kamar rumah korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jalan setapak dimana tempat Terdakwa memarkirkan motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meletakkan parang jenis pando yang digunakan untuk memotong / membacok korban di atas spidometer motor Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa sampai di Rumah Terdakwa yang berada di Kampung Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara, sesampainya di rumah Terdakwa menelfon Saksi JUHRIA HARINDA dan bertanya kepada Saksi JUHRIA HARINDA **“ma kapal somo berangkat?”** yang artinya **“ma, kapal sudah mau berangkat?”** lalu Saksi JUHRIA HARINDA menjawab **“iyo de, cepat jo kalo ngana mo jadi berangkat”** yang artinya **“iya de, cepat kalo kamu jadi mau berangkat”** mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan dan menggantinya dengan pakaian lain, dan mengembalikan parang jenis pando yang digunakan Terdakwa memotong / membacok Korban dan anak korban kembali ke tempat semula dimana Terdakwa mengambil parang jenis pando tersebut, kemudian Terdakwa memasukan hoodie berwarna hitam yang menggunakan penutup kepala Terdakwa ke dalam tas pakaian, lalu Terdakwa mempersiapkan dan mengambil pakaian untuk Terdakwa bawa karena Terdakwa sudah berencana akan melarikan diri ke kota Bitung menggunakan kapal jenis sabuk, selanjutnya Terdakwa pergi ke Tahuna dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sekitar sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sampai di tahuna dan pergi ke rumah tante Terdakwa yang bernama YUL MAKADOLANG yang beralamat di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur namun Saudari YUL MAKADOLANG tersebut tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa memutuskan untuk memarkirkan sepeda motornya di rumah Saudari YUL MAKADOLANG lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Pelabuhan Nusantara Tahuna dengan berjalan kaki, setibanya di Pelabuhan Nusantara Tahuna Terdakwa bertemu dengan Saksi JUHRIA



HARINDA dan Terdakwa mengatakan “**ma kita ada masalah**” yang artinya “**ma, kita sedang ada masalah**”, namun saat itu Saksi JUHRIA HARINDA tidak bertanya lagi terkait masalah yang dialami oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berpamitan kepada Saksi JUHRIA dan bergegas untuk naik ke atas Kapal Sabuk, kemudian sekitar pukul 22.20 WITA pada saat Kapal Sabuk yang ditumpangi oleh Terdakwa berlayar meninggalkan Pelabuhan Nusantara Tahuna menuju pelabuhan Bitung, pada saat di tengah perjalanan Terdakwa membuang handphone merk Samsung A15 milik Korban dan pakaian jenis hoodie berwarna hitam yang menggunakan penutup kepala yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan Pembacokan terhadap korban dan anak korban ke laut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 13.45 Kapal Sabuk Nusantara yang di tumpangi oleh Terdakwa sampai di Pelabuhan Bitung, selanjutnya pada saat Terdakwa turun dari kapal, Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas Kepolisian dan dibawa ke Manado, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sampai di Manado kemudian dilanjutkan dibawa ke Tahuna dengan menggunakan Kapal KM. BARCELONA dan tiba di tahuna pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/09/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febryanti Matheos. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap **Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE** telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.
2. Korban di bawa ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka tampak korban mengenakan daster putih dengan motif kartun bercampur darah serta ditutup dengan kain warna orange muda.
3. Korban dalam posisi berbaring, tangan kanan terlipat kebadan korban, semut (+) diseluruh badan korban.
4. Kepala korban penuh darah (+), terdapat luka sayatan di dahi (+) tampak tulang (+) uk. 8x1,5 cm, luka sayatan dari dahi sampai



pipi kiri tampak tulang (+) tampak otak (+) uk. 20x6 cm, luka sayatan dipipi kiri uk. 13x2 cm, luka sayatan dari hidung sampai pipi kiri uk. 13x2 cm, mulut mengeras tidak bisa dibuka (+).

5. Lengan bawah tangan kanan luka sayatan tampak tulang (+) otot (+) uk. 16x6 cm, luka sayatan ditelapak tangan kanan uk. 8x3 cm.

6. Lengan atas tangan kiri luka sayatan uk. 7x3,5cm, 2x1 cm, 4,5x1,5 cm.

7. Lengan bawah tangan kiri tampak tidak beraturan tampak otot (+) tulang (+) uk. 13x5 cm, 6x2 cm, 7x2 cm, 9x3 cm, 7x2 cm, 8x1 cm, 10x2 cm, luka sayatan dipunggung tangan kiri diatas jari ibu sampai jari tengah uk. 6x3 cm, jari manis dan jari kelingking terputus dari tubuh korban.

8. Baju korban dibuka, tampak korban menggunakan bra warna putih dan celana dalam warna coklat.

9. Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan, kedua paha kiri dan kanan dan kedua kaki kiri dan kanan.

10. Celana dalam dibuka, alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan (+)

11. Jenasah dibalikan tampak lebam mayat (+) kaku mayat (+).

12. Terhadap Jenasah dilakukan perawatan secukupnya.

13. Jenasah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok Jenasah berjenis kelamin perempuan, umur Dua Puluh Sembilan tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan di wajah, lengan bawah tangan kanan, lengan atas tangan kiri, lengan bawah tangan kiri di duga akibat trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/08/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febryanti Matheos selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap **Anak Korban KIREINA AZAHRA SAMADE** telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.
2. Korban di bawah ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka



tampak korban mengenakan kaus hitam motif kartun dan celana hitam.

3. Korban dalam posisi kiri terlipat ke atas, tangan kanan tertekuk ketubuh jenazah.
4. Lebam mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
5. Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
6. Alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan negative.
7. Jenasah dibalikan tampak kaku mayat (+).
8. Luka sayatan di kepala bagian belakang, tampak tulang (+) tidak beraturan uk. 13x3 cm, 10x2 cm, luka sayatan tampak tulang (+), otak (+), darah (+) uk. 20x4 cm dan 8x2 cm.
9. Bahu kiri terdapat luka sayatan tampak tulang 13x3 cm dan 8x3 cm.
10. Terhadap jenasah dilakukan perawatan secukupnya.
11. Jenasah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok Jenasah berjenis kelamin perempuan, umur Empat tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan dikepala belakang dan bahu kiri akibat trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0001 tanggal 28 Desember 2024 telah meninggal dunia seorang bernama SITI ASTRIA SAKAMOLE lahir di Tariang Baru tanggal 14 Agustus 1995;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban **SITI ASTRIA SAKAMOLE** dan Anak korban **KIREINA AZAHRA SAMADE meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian :**

- **Kutipan Akta Kematian No 7103-Km-28122024-0001** tanggal 28 Desember Yang Dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Tabukan Tengah dan ditandatangani oleh IRENE JULIARTI MATHILDA MAKAGHEE, S.E. Menyatakan Bahwa Pada Tanggal 20 November 2024 Telah Meninggal Dunia Seorang Bernama **SITI ASTRIA SAKAMOLE.**



- **Kutipan Akta Kematian No 7103-Km-28122024-0002** tanggal 28 Desember Yang Dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Tabukan Tengah dan ditandatangani oleh IRENE JULIARTI MATHILDA MAKAGHEE, S.E. Menyatakan Bahwa Pada Tanggal 20 November 2024 Telah Meninggal Dunia Seorang Bernama. **KIREINA AZAHRA SAMADE.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahaban Sakamole Alias Abang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Ficram Makadolang Alias Ficram terhadap korban Siti Astria Sakamole dan anak korban Kireina Azahra Samade;
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua korban yaitu Korban Siti Astria Sakamole merupakan keponakan saksi sebab antara saksi dengan ibu kandung dari Korban Siti Astria Sakamole yaitu saksi Habibah Sakamole merupakan kakak beradik dan anak korban Kireina Azahra Samade merupakan cucu saksi tinggal satu rumah dengan mereka di Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah sejak bulan Juni Tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti waktu kejadian pembunuhan tersebut namun saksi perkirakan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 19.00 wita s/d pukul 23.00 Wita bertempat di kampung Tariang Baru Kecamtan Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe;
 - Bahwa Saksi tidak meihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut namun kejadian tersebut saksi ketahui nanti pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekira pukul 06.30 Wita setelah menemukan korban dan anak korban sudah meninggal dunia di dalam kamar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 06.00 WITA saksi bangun pagi kemudian saksi membuat kopi setelah itu saksi membangunkan anak saksi yang bernama anak saksi Sirfandi Sahaban untuk meminum kopi kemudian datang anak saksi Tiara Samade yang saat itu tidur bersama neneknya yaitu saksi Habibah Sakamole di kantin



kemudian anak saksi Tiara Samade mengetuk pintu kamar bagian depan untuk membangunkan korban dengan maksud meminta mengantarkan dirinya ke sekolah namun karena Korban tidak bangun sehingga anak saksi Tiara Samade kembali lagi ke kantin yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tempat tinggal kami;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Habibah Sakamole ibu dari korban kemudian memanggil korban namun korban tidak menjawab setelah itu saksi Habibah Sakamole mengetuk pintu namun karena tidak ada jawaban sehingga saksi Habibah Sakamole langsung menendang pintu kamar korban sehingga papan bagian tengah dari pintu kamar tersebut terbuka kemudian saksi Habibah Sakamole memasukan tangannya untuk membuka gerendel pintu tersebut dari dalam sampai pintu kamar terbuka dan ketika pintu terbuka keadaan di dalam kamar masih gelap kemudian saksi Habibah Sakamole masuk ke dalam kamar dan membuka jendela kamar;

- Bahwa setelah saksi Habibah Sakamole membuka jendela dan kemudian situasi di dalam kamar menjadi terang saksi Habibah Sakamole melihat anak dan cucunya yaitu Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Ashara Samade sudah meninggal dunia dengan penuh luka dan berlumuran darah kemudian saksi Habibah Sakamole berteriak histeris dan karena kaget dan penasaran saksipun langsung berjalan menuju ke dalam kamar tersebut dan saksi melihat Korban tidur terlentang dengan penuh luka/berlumuran darah pada bagian tangan dan wajah serta pada pergelangan tangan kanan tepatnya pada bagian siku mengalami luka dan hampir putus sedangkan Anak Korban Kireina Azahra Samade terbaring dengan posisi menghadap ke kanan dan berlumuran darah saat itu saksi langsung keluar sambil menangis jadi saksi sudah tidak melihat kalau anak Korban Kireina Azahra Samade mengalami luka pada bagian mana;

- Bahwa tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang di TKP dan melakukan pemeriksaan/identifikasi lalu memasang police line kemudian sekitar pukul 10.30 Wita, saksi Nadia Lodjakalek menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi Nadia Lodjakalek sedang duduk di Kantin tempat jualan Korban di depan SMPN 2 Tabukan Tengah dan saat itu saksi Nadia Lodjakalek melihat Terdakwa berdiri di Pos jaga di depan SMP N 2 Tabukan Tengah dengan memakai pakaian hoodie berwarna hitam sambil bersembunyi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar sehingga saat itu kecurigaan kami yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dan sekitar pukul 15.30 Wita saksi mendengar informasi kalau pelaku pembunuhan terhadap Korban dan Anak korban adalah Terdakwa dan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kota Bitung;

- Bahwa tidak ada parang yang saksi lihat tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa yang tinggal dalam rumah ada 7 (tujuh) orang yaitu saksi, anak saksi Sirfandi Sahaban, saksi Habibah Sakamole, saksi Nadia Lodjakalek, anak saksi Tiara Samade, korban Siti Astria Sakamole, anak korban Kireina Azahra Samade, tetapi waktu kejadian yang tidur dirumah waktu itu saksi, anak saksi Sirfandi Sahaban dan korban bersama anak korban sedangkan saksi Habibah Sakamole, anak saksi Nadia Lodjakalek dan anak saksi Tiara Samade tidur di kantin;
- Bahwa waktu malam kejadian saksi tidur pukul 23.00 WITA, saksi bersama anak saksi sebelumnya pergi ke rumah tetangga sekitar pukul 20.00 WITA menonton debat dan pulang kerumah langsung tidur dan tidak mendengar ada yang ketuk pintu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa Korban tidak pernah cerita kepada saksi jikalau mempunyai pacar;
- Bahwa korban mempunyai suami tetapi bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan suami korban mengirim uang kepada korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat parang waktu di kantor Polisi tetapi parang tersebut bukan parang yang ada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar korban bertengkar, sempat mendengar kata-kata tetapi saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa masuk rumah lewat mana;
- Bahwa malam waktu kejadian, sekitar pukul 23.00 WITA saksi pulang dari rumah tetangga dari nonton debat;
- Bahwa ketika saksi sedang menonton debat saksi tidak memperhatikan ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat jikalau ada yang mencurigakan dan saksi tidak lihat bercak darah ditembok cuma di kasur saksi lihat ada darah;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bekas pengrusakan di jendela, jendela sebelah kiri tidak terkunci;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, saksi sempat bertemu dengan korban, waktu itu saksi duduk di dego-dego, korban bersama anak korban lewat dari jalan menuju ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengobrol dengan korban tetapi anak korban yang bertanya kepada saksi apakah saksi ada rokok;
- Bahwa korban sering membelikan saksi rokok;
- Bahwa yang menyiapkan makanan adalah adik saksi Habibah Sakamole dan korban yang membantu di kantin;
- Bahwa setelah korban meninggal tidak ada yang menyiapkan makanan di rumah dan saksi lihat anak korban bernama anak saksi Tiara Samade sering murung ingat ibunya dan tidak mau sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan korban ada hubungan;
- Bahwa Saksi pernah dengar korban bercerita lewat telepon tetapi saksi tidak tahu kalau dengan siapa;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan korban sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah menemui korban;
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah tetangga tempat saksi menonton debat sekitar 20 (dua puluh) meter, posisi rumah korban di bawah jalan;
- Bahwa saksi ketika pulang langsung tidur, saksi tidak melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan;
- Bahwa saat masuk ke dalam rumah, saksi tidak bertemu dengan korban, hanya bertemu sekitar pukul 18.30 WITA di jalan sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak sempat bercerita dengan korban, hanya anak korban yang menanyakan kepada saksi apakah ada rokok, saat itu korban sudah jalan lebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mencium sesuatu ketika bangun pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Terdakwa dan korban jalan bersama;
- Bahwa karakter korban sedikit pemarah dan pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Habibah Sakamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Siti Astria Sakamole dan anak korban Kireina Azahra Samade;
- Bahwa Saksi kenal korban Siti Astria Sakamole merupakan anak kandung saksi dan anak korban Kireina Azahra Samade merupakan cucu saksi yang tinggal bersama-sama dengan saksi di Kampung Tariat Baru Kecamatan Tabukan Tengah namun kedua korban tersebut terdaftar sebagai masyarakat Kampung Biru Kecamatan Tabukan Tengah sedangkan Terdakwa Muhamad Ficram Makadolang saksi mengenalinya sebagai masyarakat Kampung Bowongkulu I Kecamatan Tabukan utara;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 06.45 Wita bertempat di kampung Tariat Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan korban, yang tinggal serumah dengan korban yaitu kakak saksi bernama saksi Sahaban Sakamole dan anaknya sedangkan saksi tinggal di kantin sekitar 100 (seratus) meter dari rumah korban;
- Bahwa kronologinya yakni pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 06.45 Wita, saat itu saksi menyuruh cucu saksi yang bernama anak saksi Tiara Anggraini Samade yang saat itu sudah siap untuk berangkat ke sekolah untuk pergi ke rumah membangunkan ibu kandungnya yaitu Korban Siti Astria Sakamole untuk mengantarkannya ke sekolah kemudian anak saksi Tiara Anggraini Samade tersebut langsung pergi membangunkan ibunya dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, sekitar pukul 06.55 Wita, anak saksi Tiara Anggraini Samade tersebut kembali dan mengatakan kepada saksi kalau ibu yaitu Korban tidak bangun sehingga saat itu saksi langsung pergi ke rumah korban untuk membangunkannya;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah tersebut sekitar pukul 07.00 Wita, saksi melihat kakak saksi Sahaban Sakamole bersama anaknya Sirfandi Sahaban saat itu sedang duduk di ruang tamu sambil minum kopi setelah itu saksi langsung berjalan menuju ke kamar bagian depan atau di kamar dimana kedua korban yaitu korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade tidur, kemudian saksi memanggil Korban secara berulang kali namun tidak ada jawaban sehingga saksi merasa khawatir/curiga kemudian saksi langsung menendang pintu kamar dengan



menggunakan kaki kanan saksi sebanyak dua kali sehingga papan pada pintu tersebut mengalami kerusakan kemudian saksi memasukkan tangan kanan saksi untuk membuka pintu tersebut dan ketika pintu kamar sudah terbuka, saksi tidak melihat apapun sebab di dalam kamar tersebut gelap;

- Bahwa kemudian saksi berjalan menuju ke jendela kamar kemudian saksi membuka jendela kamar dan ketika jendela kamar tersebut sudah terbuka dan situasi di dalam kamar sudah terang saat itu saksi melihat anak saksi Korban Siti Astria Sakamole tertidur dengan posisi terlentang dan terdapat luka pada bagian tangan kanan, paha sebelah kanan serta luka pada bagian wajah dan berlumuran darah kemudian saksi juga melihat Anak Korban Kireina Azahra Samade tertidur dengan posisi tertelungkup dan berlumuran darah setelah saksi berteriak histeris kemudian saksi Sahaban Sakamole bersama dengan anaknya anak saksi Sirfandi Sahaban tersebut masuk ke dalam kamar untuk melihat kedua korban tersebut dan saat itu juga saksi melihat warga sudah berdatangan untuk melihat keadaan kedua korban tersebut;

- Bahwa saat korban tidak membuka pintu saksi tidak menaruh curiga, karena setiap pagi korban mengantar anaknya pergi sekolah dan setelah itu pergi ke kantin membantu saksi tetapi pagi itu korban tidak datang;

- Bahwa Terdakwa dan korban saling kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dari ayah korban;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran tetapi korban pernah cerita kepada saksi bahwa Terdakwa suka kepada korban tetapi saksi katakan kalau mereka berdua ada hubungan keluarga jadi lebih baik putus saja tetapi korban katakan Terdakwa sempat mengancam korban lewat chat HP jika korban memutuskan hubungan, Terdakwa akan membunuh korban;

Bahwa Saksi tidak pernah lihat chattingan korban dan Terdakwa, saksi hanya diberitahu oleh korban;

- Bahwa Korban cerita kepada saksi sekitar 10 (sepuluh) bulan sebelum kejadian;

- Bahwa setelah pengancaman saksi tidak pernah melihat korban dan Terdakwa jalan bersama;

- Bahwa Korban sudah cerai dengan suaminya tetapi masih sering kirim uang untuk anak;

- Bahwa Terdakwa belum mempunyai isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak pernah curhat tentang Terdakwa, cuma saksi lihat Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa pernah datang 3 (tiga) kali mengunjungi korban waktu siang hari di kantin, kalau Terdakwa datang ke rumah tempat kejadian saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan korban bersama dengan saksi di kantin karena waktu itu korban bilang kurang enak badan sehingga korban pulang lebih awal, biasanya korban pulang dari kantin sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Korban yang membantu saksi cari nafkah setiap hari jualan di kantin;
- Bahwa jarak kantin dan rumah korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ikut pulang bersama korban, waktu itu saksi tidur di kantin bersama anaknya korban yang sulung;
- Bahwa reaksi Saksi ketika mendengar korban bercerita diancam oleh Terdakwa Saksi mengatakan kepada korban agar ke Manado saja supaya tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban sudah cerai 2 (dua) tahun lalu sebelum pengancaman;
- Bahwa sebelumnya anak saksi Nadia Lodjakalek yang mengatakan kepada saksi bahwa sempat melihat Terdakwa berdiri di depan SMP sehingga saksi langsung curiga kalau Terdakwa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto tempat kejadian dan saksi membenarkan foto tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Korban orangnya baik dan baik juga dengan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Anak Saksi Tiara Anggraini Samade Alias Tiara tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan korban Siti Astria Sakamole anak saksi kenal yang adalah ibu kandung anak saksi dan anak korban Kireina Azahra Samade merupakan adik kandung anak saksi;
- Bahwa anak saksi tiap hari tidur bersama oma anak saksi di kantin bersama dengan kakak sedangkan ibu anak saksi dan adik anak saksi tidur di rumah;
- Bahwa kantin di depan SMP berjauhan dengan sekolah anak saksi;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adakalanya saksi berjalan kaki sendiri ke sekolah dan terkadang diantar oleh korban;
- Bahwa pada pagi hari itu oma anak saksi yakni saksi Habibah Sakamole menyuruh anak saksi untuk memanggil korban karena belum datang ke kantin, anak saksi memanggil untuk membantu jualan di kantin;
- Bahwa korban ketika anak saksi panggil tidak menjawab sehingga anak saksi pulang memberitahukan kepada oma anak saksi dan selanjutnya anak saksi pergi ke sekolah;
- Bahwa anak saksi ketuk-ketuk pintu sambil memanggil mama beberapa kali;
- Bahwa anak saksi tidak melihat lewat jendela;
- Bahwa sebelum korban pulang dari kantin, korban tidak ada pesan apa-apa kepada anak saksi;
- Bahwa perilaku Korban kepada anak saksi baik;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

4. Anak Saksi Nadia Lodjakalek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Siti Astria Sakamole dan anak korban Kireina Azahra Samade;
- Bahwa anak saksi kenal korban Siti Astria Sakamole yang merupakan kakak anak saksi dan anak korban Kireina Azahra Samade merupakan anak dari korban Siti Astria Sakamole sedangkan Terdakwa Muhamad Ficram Makadolang saksi mengenalinya sebagai masyarakat Kampung Bowongkulu I Kecamatan Tabukan utara;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut anak saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 06.45 Wita bertempat di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa anak saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa anak saksi tahu dari cerita korban kepada saksi bahwa Terdakwa sering datang ke rumah dan mereka ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak saksi tidak tahu bagaimana hubungan korban dan Terdakwa sebelum terjadinya pembunuhan;
- Bahwa pada waktu malam kejadian, anak saksi sempat melihat Terdakwa berdiri di Pos jaga di depan SMP N 2 Tabukan Tengah sekitar

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WITA dengan memakai pakaian hoodie berwarna hitam yang menutup kepalanya;

- Bahwa jarak SMP ke rumah Korban Sekitar 50 (lima puluh) meter jarak SMP tetapi rumah korban tidak kelihatan karena posisi rumah berada di bawah jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama berdiri di depan SMP dan anak saksi juga tidak melihat Terdakwa pergi ke mana setelah itu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ketika ke rumah ketika ada acara;
- Bahwa setahu anak saksi Korban dan Terdakwa pacaran sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak saksi pernah lihat ketika di tempat acara Terdakwa menampar korban;
- Bahwa hubungan korban dan Terdakwa tidak direstui karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi pernah bercerita dengan Terdakwa ketika di tempat acara;
- Bahwa anak saksi lihat Terdakwa pakai hoodie warna hitam, celananya saksi tidak perhatikan karena gelap;
- Bahwa anak saksi tidak perhatikan Terdakwa membawa sesuatu;
- Bahwa anak saksi tidak lihat Terdakwa pergi kemana yang saksi lihat Terdakwa waktu berdiri di depan SMP;
- Bahwa Korban sudah cerai dengan suaminya tetapi tidak tahu sudah berapa lama cerai;
- Bahwa pada malam itu ada lampu penerangan jalan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

5. Anak Saksi Sirfandi Sahaban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Siti Astria Sakamole dan anak korban Kireina Azahra Samade;
- Bahwa Saksi kenal korban Siti Astria Sakamole merupakan sepupu anak saksi dan korban Kireina Ashara Samade merupakan anak dari korban Siti Astria Sakamole sedangkan Terdakwa Muhamad Ficram Makadolang anak saksi tidak kenal;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut anak saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 06.45 Wita bertempat di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa anak saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa anak saksi tinggal serumah dengan korban bersama dengan anak korban Kireina Azahra Samade dan ayah saksi yakni saksi Sahaban Sakamole;
- Bahwa pada malam kejadian anak saksi tidur pukul 24.00 WITA, waktu saksi masuk ke dalam kamar, korban dan anak korban sudah berada di dalam kamar;
- Bahwa anak saksi tidak tahu bagaimana hubungan korban dan Terdakwa sebelum terjadinya pembunuhan;
- Bahwa pada waktu pagi hari ketika korban dan anak korban ditemukan meninggal dunia anak saksi sempat melihat kondisi korban dan anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat Terdakwa karena anak saksi baru beberapa bulan tinggal di rumah bersama korban;
- Bahwa anak saksi nonton debat sekitar pukul 20.00 WITA dan anak saksi pulang kerumah sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sebelum anak saksi pergi menonton debat, tidak ada yang mencurigakan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

6. Saksi Ruhiya Humenggael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Siti Astria Sakamole dan Kireina Azahra Samade;
- Bahwa Saksi kenal korban Siti Astria Sakamole karena masih ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa saksi juga sudah lama kenal;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 06.45 Wita bertempat di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 korban curhat kepada saksi melalui chatingan messenger, bahwa pada waktu acara pernikahan, korban

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



mengikuti acara disko tanah namun cepat-cepat pulang karena ada Terdakwa dan malam itu korban bilang Terdakwa memukul korban, selanjutnya saksi langsung berhenti bertanya-tanya terkait hubungan mereka dichatingan tersebut dikarenakan takut akan diketahui oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tersebut tahu dan dapat mengakses akun facebook Korban;

- Bahwa Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sejak tahun 2019, tetapi saksi tidak tahu kalau waktu itu korban sudah cerai dengan suami atau belum;
 - Bahwa Korban pernah curhat kepada saksi tahun 2024, korban katakan akan memutuskan hubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa akan membunuh korban jika memutuskan hubungan;
 - Bahwa Saksi pernah tanya ke Terdakwa lewat chatingan, dan saksi pernah katakan ke Terdakwa tidak boleh main pukul tetapi Terdakwa jawab siapa suruh tidak mendengar;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa berkomunikasi lewat chatingan beberapa bulan yang lalu sebelum kejadian pembunuhan;
 - Bahwa Saksi tahu kalau korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran tetapi korban pernah cerita kepada saksi bahwa Terdakwa suka kepada korban tetapi saksi katakan kalau mereka berdua ada hubungan keluarga jadi lebih baik putus saja tetapi korban katakan Terdakwa mengancam korban lewat chat HP kalau memutus hubungan, Terdakwa akan membunuh korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jikalau korban sudah bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa korban curhat 1 (satu) kali kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya pendiam;
 - Bahwa Saksi sudah pernah melihat foto jenazah korban dan saksi kaget;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa berkelahi dengan teman;
 - Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi ke Terdakwa terkait pengancaman yang diceritakan korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah cerita kepada orang tua atau kepada siapa tentang pengancaman Terdakwa terhadap korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada korban, Terdakwa datang kerumah lewat mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa ke rumah korban;



- Bahwa perilaku korban orangnya baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

7. Saksi Juhria Harinda tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Siti Astria Sakamole dan Kireina Azahra Samade;
- Bahwa Saksi kenal korban Siti Astria Sakamole karena masih ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 06.45 Wita bertempat di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe tetapi saksi nanti tahu pada keesokan harinya dari tetangga yang mengatakan ada kejadian pembunuhan di tariang baru;
- Bahwa Saksi sempat tanya siapa korbannya dan dijawab korban adalah perempuan bernama ewe dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi kaget waktu dengar, saksi langsung telepon Terdakwa pagi itu tetapi tidak ada jaringan nanti siang baru bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah korban;
- Bahwa pagi hari sebelum kejadian pembunuhan, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah oma nya di Kampung Biru, sekitar pukul 18.00 wita ketika saksi sedang mengangkat barang titipan ke mobil yang bertempat di depan rumah saksi di kampung Bowongkulu I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepl. Sangihe lalu Terdakwa datang dan memarkir kendaraannya di jalan raya depan rumah dan saat itu Terdakwa langsung mendekati saksi dan bertanya kepada saksi dengan kalimat "ma, mama mo jadi berangkat"? (artinya : ma, mama jadi mau berangkat?) kemudian saksi menjawab "iyo ini hari kapal mo berangkat mar mama nyanda jadi berangkat cuman ba titip" (artinya : "iya hari ini kapal mau berangkat tetapi mama tidak jadi berangkat hanya titip saja") sambil Terdakwa melihat saksi sedang memuat barang titipan ke mobil lalu membantu saksi mengangkat barang-barang lain dan tak lama setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah lalu saksi melihat Terdakwa tersebut langsung masuk ke kamarnya dan saat itu saksi langsung pergi menuju ke pelabuhan Tahuna untuk mengantar titipan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi keluar dari rumah saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa “kalo opo mo jadi berangkat bawa jo itu sagu ke Bitung” (artinya kalau kamu mau berangkat bawa sagu itu ke Bitung”) dan saat itu juga saksi sempat berpamitan kepada Terdakwa dengan mengatakan “mama somo pigi de” (artinya : “mama sudah mau pergi de”) kemudian Terdakwa “oh iyo ma”, dan saksi langsung pergi menuju mobil dan langsung menuju ke pelabuhan Tahuna;
- Bahwa Terdakwa ada niat berangkat sejak kemarin sebelum kejadian pembunuhan dan malam itu Terdakwa bertanya kepada saksi kalau mau jadi berangkat tetapi saksi katakan tidak jadi berangkat cuma mau menitip barang;
- Bahwa Saksi tidak sempat cerita, sekitar pukul 22.00 WITA saksi bertemu Terdakwa di depan pelabuhan dan Terdakwa katakan sudah mau berangkat dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada masalah;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah ke pelabuhan sekitar pukul 18.30 WITA dan kemudian bertemu Terdakwa di pelabuhan sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan jikalau Terdakwa telah membunuh korban dan anaknya namun sebelum berangkat/naik kapal sabuk nusantara menuju ke Bitung, Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi kalau Ia ada masalah namun saat itu saksi tidak sempat menanyakan lagi kalau masalah apa;
- Bahwa Saksi tahu keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 07.00 WITA kakak saksi telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah dijemput petugas dari Polres;
- Bahwa Saksi kenal parang jenis pando yang digunakan oleh Terdakwa adalah benar parang yang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Asmara antara Terdakwa dengan Korban dan saksi pernah bilang ke korban agar jangan menyukai Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa dan korban dan tanggapan korban waktu itu mengatakan bahwa korban sudah terlanjur suka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke Bitung waktu masih SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berangkat ke Manado;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa pergi kerumah korban Terdakwa tidak pamitan kepada saksi, Terdakwa cuma katakan akan kerumah oma nya;
- Bahwa saksi tidak tahu jikalau Terdakwa keluar rumah pukul 18.30 WITA pada waktu malam terjadinya pembunuhan karena setelah itu saksi ke Pelabuhan mengantar barang;
- Bahwa Saksi lupa baju apa yang dipakai Terdakwa waktu malam itu;
- Bahwa baju yang dipakai Terdakwa berbeda yang di rumah dan di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi;
- bahwa sebelum Terdakwa ke rumah korban, pukul 18.00 WITA saksi melihat kondisi raut wajah Terdakwa biasa saja;
- Bahwa ketika bertemu pukul 18.00 WITA dengan Terdakwa, tidak sempat bercerita dengan Terdakwa karena setelah itu saksi langsung pergi mengantar barang ke pelabuhan;
- Bahwa barang bukti Parang yang ditunjukkan di persidangan tersebut biasanya digunakan untuk panjat/potong kelapa dan kayu;
- Bahwa kadang Terdakwa mabuk tetapi kalau ada acara suka minum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pukul orang;
- Bahwa saat Saksi bertemu Terdakwa di depan ruang tunggu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada masalah;
- Bahwa ketika bertemu di pelabuhan Saksi lihat ada perbedaan gelagatnya sudah lain tetapi saksi tidak sempat bercerita karena kapal sudah akan berangkat;
- Bahwa Terdakwa memang ada niat akan berangkat tetapi bukan malam itu dan saksi kaget karena Terdakwa berangkat mendadak;
- Bahwa Saksi penasaran kenapa tiba-tiba Terdakwa mau berangkat;
- Bahwa ketika sampai dirumah saksi masuk ke dalam kamar karena tidak biasanya Terdakwa begitu, saksi menangis dan saksi sempat bilang ke suami bahwa Terdakwa katakan ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

- Ahli Mustafa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan Digital Mobile Forensic adalah suatu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan/ penyidikan

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menemukan konten digital yang dikaitkan dengan kejahatan dengan menggunakan perangkat seluler.

- Bahwa ahli telah melakukan mobile digital forensic terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 60 model : RMX393 warna biru toska dengan nomor seri OE5471512200E6 dan MSSIDN 6282196391338.

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan mobile digital forensic pada handphone tersebut sehubungan dengan permintaan penyidik sebagaimana surat permintaan yang telah ahli terima untuk menarik kembali seluruh panggilan/ percakapan/ posisi Terdakwa dengan korban dimana untuk percakapan tersebut telah terhapus sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024.

- Bahwa ahli telah melakukan serangkaian pengujian Digital Mobile Forensic pada 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 60 Model : RMX393 warna biru toska dengan nomor Seri OE5471512200E6 dalam keadaan terhapus semua percakapan baik chat, dan panggilan namun dalam pengecekan Lini Masa Location MSISDN 6282196391338 dan MSISDN 6285247107692 berada pada location yang sama ditempat kejadian perkara hari dan jam yang sama, hasil tertuang dalam berita acara pemeriksaan Forensic.

- Bahwa untuk maksimal rentan waktu panggilan/percakapan terhapus agar bisa ditarik kembali tergantung penumpukan data sampah sejak panggilan/ percakapan tersebut dihapus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yakni sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 441.6/VER/09/XI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febriyanti Matheos selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma Kecamatan Tabukan Tengah pada tanggal 21 November 2024 terhadap Korban Siti Astria Sakamole;

- Visum Et Repertum Nomor : 441.6/VER/08/XI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febriyanti Matheos selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma Kecamatan Tabukan Tengah pada tanggal 21 November 2024 terhadap Korban Kireina Azahra Sakamole;

- Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0001 menyatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 20 November 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Siti Astria Sakamole;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0002 menyatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 20 November 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Kireina Azahra Samade;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Siti Astria Sakamole bersama anaknya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 19.50 WITA, bertempat di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di dalam kamar milik Korban;
- Bahwa Saksi mengenal korban sudah sekitar 5 (lima) tahun dan ada hubungan pacaran dengan korban;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban sebagai cucu bersaudara;
- Bahwa Korban mempunyai suami tetapi sudah cerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan korban berhubungan pacaran sejak tahun 2022 waktu itu korban sudah janda sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa hubungan pacaran baik-baik saja tetapi ada sesekali pertengkaran;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengancam korban melalui messenger facebook tetapi sudah lupa kapan;
- Bahwa sampai dengan meninggal, Terdakwa dan korban masih pacaran;
- Bahwa Terdakwa tinggal berbeda kampung dengan korban, Terdakwa tinggal di Kampung Bowongkulu sedangkan korban tinggal di Kampung Tariang baru, sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa Korban tinggal bersama ibunya, paman dan anaknya di kampung Tariang Baru;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari pergi ke rumah korban karena Terdakwa serius mau menikahi korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa dan orang tua korban yang melarang hubungan Terdakwa dan Korban karena masih ada hubungan keluarga tetapi Terdakwa tetap menjalani hubungan pacaran dengan korban;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan suami korban masih hidup dan sekarang sedang merantau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, tetapi korban pernah cerita kalau suaminya sering kirim uang;
- Bahwa Terdakwa sempat curiga korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain, awal bulan November 2024 Terdakwa pernah mendapati percakapan facebook antara korban dengan laki-laki lain, waktu itu korban sedang tidur dan Terdakwa mengambil HP korban dan melihat isi percakapan;
- Bahwa Terdakwa membaca isi percakapan dan ingin mendengarkan penjelasan langsung dari korban;
- Bahwa waktu mendapati chat korban dengan laki-laki lain Terdakwa langsung membangunkan korban dan bertanya perihal chat tersebut dan dijawab korban bahwa itu hanyalah teman biasa tetapi Terdakwa tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa lihat sikap korban sudah berubah jarang memberikan kabar dan sudah bersikap cuek;
- Bahwa Terdakwa pernah tanya korban dan korban langsung menjawab tidak ada apa-apa cuma biasa-biasa;
- Bahwa Terdakwa sering tidur di rumah korban bersama dengan korban dan anak korban ada kalanya kami tidur berempat;
- Bahwa bulan November 2024 Terdakwa mempunyai rencana ke Manado sebelum kejadian karena ibu Terdakwa jualan ke Bitung;
- Bahwa jika membawa barang ke Bitung Terdakwa tidak pernah, Terdakwa hanya bantu-bantu ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat utarakan ke korban kalau mau kerja di Bitung tetapi korban katakan jangan dulu;
- Bahwa waktu korban katakan jangan dulu pergi Terdakwa masih curiga kepada korban;
- Bahwa awal November 2024 Terdakwa menemukan di aplikasi Brimo ada bukti transfer yang masuk uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak ada namanya dan juga ada chat sehingga Terdakwa langsung menanyakan kepada korban kalau siapa yang mengirim uang tersebut dan dijawab korban bahwa kiriman dari mantan suaminya tetapi Terdakwa tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah orang yang sama yang mentransfer uang dan yang menghubungi korban;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2024 Terdakwa pernah bertengkar dengan korban dan Terdakwa pernah memukul korban;
- Bahwa setelah malam itu korban ada perubahan sikap;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian Terdakwa tidak terpikir untuk berangkat malam itu tetapi Terdakwa tahu kalau malam itu ada kapal karena ibu Terdakwa akan mengirim barang ke Bitung;
- Bahwa dari awal November 2024 Terdakwa sering tanya kepada korban siapa laki-laki tersebut sampai dengan kejadian, korban tidak mau mengaku katanya teman biasa sehingga membuat Terdakwa jengkel dan marah;
- Bahwa Terdakwa datang hari Rabu karena sejak pagi korban tidak ada kabar, dihubungi HP tidak aktif nanti korban respon sore sekitar pukul 16.00 WITA dan dijawab korban ada di rumah dan Terdakwa tanya kenapa HP tidak aktif dan dijawab korban malas buka HP;
- Bahwa waktu Terdakwa ke rumah korban Terdakwa sudah membawa parang;
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk menanyakan kepada korban sampai korban berkata jujur;
- Bahwa tidak ada yang melihat waktu Terdakwa membawa parang;
- Bahwa pada pukul 16.00 WITA Terdakwa mempunyai niat untuk membawa parang dengan tujuan menakuti korban dan jika korban tidak mengaku Terdakwa menerangkan akan membunuh korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi dari rumah orang tua Terdakwa di Kampung Bowongkulu I Kec. Tabukan Utara menuju rumah oma Terdakwa di kampung Biru Kec. Tabukan Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Vixion warna hitam No Polisi DB 6410 CX dan pada pukul 16.00 wita Terdakwa mengirim pesan via messenger kepada Korban dengan menanyakan ada dimana lalu dijawab dirumah lalu Terdakwa menanyakan dari siang kemana karena facebooknya tidak aktif karena pesan Terdakwa belum dibalas sehingga kami berdua beradu mulut via messenger dan saat itu Terdakwa marah dan emosi ditambah lagi Terdakwa curiga kalau Korban memiliki hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.35 Wita, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di kampung Bowongkulu Kec. Tabukan Utara dan setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa mengambil sebilah parang jenis pando tanpa sarung di dapur lalu Terdakwa pergi ke rumah Korban dengan

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



menggunakan sepeda motor Terdakwa, dimana parang tersebut Terdakwa letakan di atas stir motor Terdakwa.

- Bahwa malam itu Terdakwa datang ke rumah korban sekitar pukul 19.00 WITA, tanpa memberitahu korban terlebih dahulu karena Terdakwa sudah biasa datang ke rumah korban;

- Bahwa ketika sampai di rumah Korban sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa memarkir motor di jalan setapak tempat Terdakwa parkir motor kemudian menuju ke rumah korban yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Terdakwa membawa parang yang disimpan di lengan baju kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela karena jendelanya tidak dikunci dan setiap Terdakwa datang lewat jendela, kemudian ada pembicaraan antara Terdakwa dan korban dimana saat itu Terdakwa menanyakan siapa laki-laki yang kirim-kirim uang dan dijawab korban yang kirim adalah suaminya kemudian antara Terdakwa dan korban sempat bertengkar dan beradu mulut;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban pada saat itu korban tidak melihat Terdakwa membawa parang karena gelap tidak ada lampu yang ada cuma cahaya di ventilasi dan parang tersebut Terdakwa letakan di samping kasur;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa letakan di samping kasur dan langsung membacok korban karena jawaban korban yang tidak memuaskan, Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa ayunkan dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian wajah sehingga membuat Korban berteriak dan Terdakwa kembali membacok bagian wajah korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga membuat Handphone milik Korban terlepas dari genggam tangan Korban dan terjatuh di dekat kepala Anak Korban yang tidur disampingnya sehingga menyebabkan Anak Korban terbangun lalu menangis memeluk bantal, mengetahui bahwa Anak Korban terbangun dan menangis Terdakwa langsung membacok kepala bagian belakang anak korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah membacok kepala bagian belakang Anak Korban Terdakwa kembali membacok Korban yang sudah tidak bergerak di bagian wajah dan tangan secara berulang kali kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali dan pada saat itu Korban sempat mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya akan tetapi dikarenakan Terdakwa pada saat itu mengayunkan parang jenis pando yang dipegang Terdakwa dengan kuat sehingga mengakibatkan



tangan kanan Korban terputus dan tangan kiri korban mengalami banyak luka robek;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Korban dan Anak Korban sudah berlumuran darah dan tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil baju kecil di atas lemari untuk membersihkan darah yang ada pada parang jenis pando yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban dan anak korban kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa sempat berhenti di depan sekolah SMP untuk melihat-lihat kondisi sekitar jikalau ada orang di jalan yang melihat Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok anak korban karena anak korban menangis pada saat anak korban terbangun.
- Bahwa Terdakwa membacok korban berkali-kali sedangkan anak korban Terdakwa bacok 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok karena korban dan anak korban sudah diam tidak bersuara;
- Bahwa setelah selesai membacok korban dan anak korban Terdakwa merasa puas, awalnya Terdakwa merasa plong tetapi setelah itu panik dan berpikir hendak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dan anak korban sekitar pukul 20.00 WITA kemudian Terdakwa keluar melalui jendela;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa bersihkan di kamar dengan menggunakan kain kecil setelah itu kain Terdakwa taruh di kasur dan tidak lihat lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membersihkan parang untuk menghilangkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan kalau ada darah yang terpancar ditubuh Terdakwa;
- Bahwa ketika keluar dari kamar Korban Terdakwa membawa HP milik korban karena Terdakwa penasaran;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, parang Terdakwa letakan di tempat semula dan parang tersebut Terdakwa cuci lagi supaya tidak kelihatan ada darah dan Terdakwa sempat berpikir mudah-mudahan tidak ada orang yang lihat;
- Bahwa ketika di rumah Terdakwa tidak bertemu dengan ibu Terdakwa, Terdakwa hanya telepon menanyakan kalau kapal sudah berangkat dan dijawab kapal belum berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan ada masalah ketika di telepon, nanti Terdakwa katakan ketika bertemu dengan ibu Terdakwa di pelabuhan bahwa Terdakwa mempunyai masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang ada masalah karena membunuh tetapi agar supaya ada alasan untuk berangkat;
- Bahwa HP milik korban sudah Terdakwa buang ke laut karena Terdakwa tidak bisa membuka HP Korban sebab PIN HP Korban sudah dirubah dan Terdakwa yakin bahwa korban ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika tiba di Pelabuhan Bitung, ketika Terdakwa turun tiba-tiba dipanggil oleh Kapten dari atas kapal dengan mengatakan nyong balik ke kapal, Terdakwa saat itu tidak curiga, ketika sampai di atas kapal, Kapten menunjukkan foto dan menanyakan kepada Terdakwa kalau benar itu Terdakwa dan Terdakwa katakan benar itu Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak di bawah pengaruh minuman beralkohol sebelum terjadi pembacokan/pembunuhan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah karena hendak mengganti baju dan mengambil baju;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah tante bertujuan untuk memarkir motor Terdakwa karena sudah biasa Terdakwa parkir disitu karena malam itu Terdakwa akan berangkat naik kapal;
- Bahwa jarak rumah tante dekat dengan pelabuhan dekat, Terdakwa hanya jalan kaki ke Pelabuhan dan sesampai di atas kapal Terdakwa membeli tiket dan langsung.
- Bahwa HP korban dan hoodie Terdakwa buang karena ada bercak darah korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menghilangkan nyawa korban dan anak korban;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan foto barang bukti parang, motor, HP milik Terdakwa, pakaian saat lakukan pembunuhan, lap, sarung bantal, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut tetapi pakaian dalam Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa ketika Terdakwa menginap di rumah Korban Terdakwa tidak bilang ke orang tua, waktu pulang rumah Terdakwa bilang dari rumah oma;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban sudah 2 (dua) tahun setelah korban cerai dari suaminya;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore hari itu sempat beradu mulut dengan korban di handphone dan waktu pergi ke rumah korban sudah ada niat membunuh korban jikalau korban berbohong;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir setelah membunuh korban akan kemana;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa mengancam korban;
- Bahwa 1 (satu) kali Terdakwa mengancam membunuh korban karena masalah laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Korban melalui jendela karena memang jendela sudah dibuka tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kirim uang kepada korban, kalau memberi uang secara langsung pernah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membacok korban belum terpikir oleh Terdakwa bagaimana nantinya anak korban kalau korban Terdakwa bunuh;
- Bahwa Anak korban tidak melihat Terdakwa, anak korban terbangun dengar keributan ketika Terdakwa membacok korban dan Terdakwa langsung membacok anak korban dan anak korban langsung menyamping;
- Bahwa Terdakwa takut anak korban menangis dan takut nantinya anak korban akan cerita sehingga Terdakwa langsung bacok bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat tangan korban putus, Terdakwa hanya lihat korban dan anak korban sudah tidak bernapas;
- Bahwa setelah membacok anak korban Terdakwa membacok korban lagi karena Terdakwa masih marah dan emosi sehingga Terdakwa membacok lagi korban;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa pikirkan selama dalam perjalanan menuju ke rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara loncat lewat jendela dan parang yang Terdakwa bawa Terdakwa letakan di samping Kasur dan Terdakwa keluar juga lewat jendela waktu masuk;
- Bahwa Terdakwa mengancam membunuh korban pada bulan November 2024 beberapa hari sebelum kejadian, Terdakwa sudah tidak ingat kapan pastinya;
- Bahwa parang tersebut sering digunakan untuk naik kelapa dan potong kayu, satu sisinya tajam dan Terdakwa sudah biasa pegang parang tersebut dan tahu sisi tajamnya;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf setelah kejadian kepada orang tua korban dan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah membunuh korban dan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang jenis pando dengan ukuran panjang 40,5 cm dan lebar 8 cm yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam pada bagian depan bergambar tengkorak bertuliskan MY LIFE IS ADUMPSTER FIRE BUT IT'S ALL COOL;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
4. 1 (satu) buah sandal jepit merk ardiles warna hitam merah;
5. 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 60 warna biru toska;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna hitam No Polisi DB 6410 CX;
7. 1 (satu) buah spreng warna biru muda terdapat bercak-bercak darah;
8. 2 (dua) buah sarung bantal kepala terdapat bercak-bercak darah;
9. 3 (tiga) buah sarung bantal guling terdapat bercak-bercak darah;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;
11. 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah;
12. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga;
13. 1 (satu) buah kaos warna merah merk NOBBY terdapat bercak-bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Korban Siti Astria Sakamole yang beralamat di Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi Habibah Sakamole yang bermaksud membangunkan korban Siti Astria Sakamole mendapati jenazah korban Siti Astria Sakamole dan anak korban Kireina Azahra Samade yang merupakan anak kandung dari korban Siti Astria Sakamole dalam keadaan penuh dengan luka dan bersimbah darah di atas tempat tidurnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Habibah Sakamole awalnya Saksi Habibah Sakamole yang saat itu berada di kantin sekolah sekitar pukul 06.45 Wita menyuruh cucunya yakni anak saksi Tiara Anggraini Samade pergi ke rumah korban untuk membangunkan korban Siti Astria

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Sakamole dan mengantarkan anak saksi Tiara Anggraini Samade ke sekolah, kemudian anak saksi Tiara Anggraini Samade langsung pergi menuju ke rumah untuk membangunkan korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Tiara Anggraini Samade dan keterangan Saksi Sahaban Sakamole sesampainya di rumah korban selanjutnya anak saksi Tiara Anggraini Samade kemudian mengetuk pintu kamar dan memanggil "mama" berulang kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar sehingga anak saksi Tiara Anggraini Samade kembali lagi ke kantin yang berjarak kurang lebih 100 (seratus meter) dari rumah korban untuk menyampaikan bahwa ibu anak saksi (korban Siti Astria Sakamole) tidak bangun;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari anak saksi Tiara Anggraini Samade selanjutnya Saksi Habibah Sakamole menuju rumah korban dengan maksud untuk membangunkan korban Siti Astria Sakamole, kemudian tibanya Saksi Habibah Sakamole di rumah, Saksi Habibah Sakamole bertemu dengan Saksi Sahaban Sakamole dan anaknya yakni anak saksi Sirfandi Sahaban sedang duduk di ruang tamu sambil minum kopi setelah itu Saksi Habibah Sakamole langsung berjalan menuju ke kamar bagian depan atau ke kamar yang digunakan korban Siti Astria Sakamole dan anak korban kireina Azahra Samade untuk tidur, selanjutnya Saksi Habibah Sakamole memanggil korban Siti Astri Sakamole secara berulang kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar sehingga membuat Saksi Habibah Sakamole curiga kemudian Saksi Habibah Sakamole menendang pintu kamar dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali sehingga papan pintu kamar rusak dan Saksi Habibah Sakamole dapat memasukkan tangan kanannya untuk membuka pintu;

- Bahwa ketika pintu terbuka, kondisi kamar korban dalam keadaan gelap sehingga Saksi berjalan menuju jendela kamar untuk membuka jendela kamar dan ketika jendela kamar sudah terbuka dan kondisi kamar sudah diterangi cahaya Saksi Habibah Sakamole melihat korban Siti Astria Sakamole tertidur dengan posisi terlentang dengan penuh luka dan berlumuran darah pada bagian tangan kanan, paha sebelah kanan serta luka pada bagian wajah dan Saksi Habibah Sakamole juga melihat kondisi anak korban Kireina Azahra Samade dengan posisi tengkurap dan berlumuran darah yang membuat Saksi Habibah Sakamole berteriak histeris dan tak lama berselang datang masuk ke dalam kamar Saksi Sahaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakamole dan anak saksi Sirfandi Sahaban melihat kondisi Korban dan Anak Korban di dalam kamar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahaban Sakamole sebelum kejadian Saksi Sahaban sempat bertemu dengan Korban Siti Astria Sakamole dan anak korban Kireina Azahra Samade ketika Saksi sedang duduk di dego-dego yang mana pada saat itu Korban bersama dengan Anak Korban berjalan dari arah kantin milik Saksi Habibah Sakamole menuju ke rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Nadia Lodjakalek pada malam kejadian sekitar pukul 20.30 Wita Anak Saksi Nadia Lodjakalek melihat Terdakwa sedang berdiri di pos jaga di depan SMPN 2 Tabukan Tengah dengan menggunakan hoodie berwarna hitam yang menutup kepalanya yang mana Terdakwa berdiri tidak terlalu lama di depan SMP dan Anak Saksi juga tidak melihat Terdakwa pergi ke mana setelah itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahaban Sakamole dan Anak Saksi Sirfandi Sahaban bahwa pada malam kejadian kurang lebih sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Sahaban Sakamole dan Anak Saksi Sirfandi Sahaban pergi ke rumah tetangga untuk menonton debat dan ketika menonton Saksi Sahaban Sakamole tidak melihat ada orang yang mencurigakan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Sahaban Sakamole dan Anak Saksi Sirfandi Sahaban pulang ke rumah dan langsung tidur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruhiya Humenggael dan Anak Saksi Nadia Lodjakalek yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa dengan Korban Siti Astria Sakamole mempunyai hubungan pacaran sejak tahun 2022 setelah Korban bercerai dengan suaminya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger facebook menanyakan keberadaan Korban Siti Astria Sakamole yang dijawab oleh Korban dirinya berada di rumah kemudian Terdakwa bertanya dari siang kemana saja karena facebook Korban tidak aktif dan pesan Terdakwa belum dibalas sampai akhirnya Terdakwa dan Korban terlibat adu mulut via messenger facebook sehingga akibat hal tersebut menyulut emosi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.35 Wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara dan sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa sempat bertemu dengan ibunya

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Saksi Juhria Harinda yang sedang mengemas barang yang akan dikirim menggunakan kapal yang mana pada saat itu Terdakwa sempat membantu mengangkat barang-barang kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam rumah dan Saksi Juhria Harinda pergi menuju ke pelabuhan;

- Bahwa kemudian di dalam rumah Terdakwa mengambil parang jenis pando tanpa sarung di dapur untuk kemudian Terdakwa letakkan parang tersebut di atas stir motor merk Vixion warna hitam No Polisi DB 6410 CX milik Terdakwa lalu kemudian pergi menuju ke rumah Korban Siti Astria Sakamole dimana parang jenis pando tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menakuti korban dan jika korban tidak mengaku Terdakwa menerangkan akan membunuh korban;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita sesampainya Terdakwa di rumah Korban Siti Astria Sakamole Terdakwa memarkirkan motornya di jalan setapak tempat biasa Terdakwa memarkirkan motor kemudian berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter menuju rumah Korban dengan membawa parang yang Terdakwa simpan di lengan baju, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela kamar Korban yang tidak terkunci dan ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa meletakkan parang yang Terdakwa bawa di samping kasur kemudian Terdakwa berbincang dengan Korban yakni bertanya tentang siapa laki-laki yang mengirimkan uang kepada Korban dan dijawab oleh Korban uang tersebut dikirim oleh suaminya dimana tak berselang lama antara Terdakwa dan Korban terlibat adu mulut antara keduanya karena Terdakwa tidak percaya dan merasa jika Korban berbohong selanjutnya Terdakwa berusaha meminjam handphone milik Korban namun tidak diberikan oleh Korban;

- Bahwa mendapatkan respon penolakan tersebut Terdakwa kemudian mengambil parang yang sudah disiapkan sebelumnya yang Terdakwa letakkan di samping kasur Korban Siti Astria Sakamole dan langsung mengayunkan parang jenis pando tersebut dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian wajah Korban hal tersebut membuat Korban berteriak kesakitan namun Terdakwa terus mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali yang membuat handphone yang Korban pegang jatuh didekat kepala Anak Korban Kireina Azahra Samade yang menyebabkan Anak Korban terbangun dan menangis memeluk bantal.

- Bahwa melihat Anak Korban bangun dan menangis, Terdakwa yang merasa takut jika Anak Korban Kireina Azahra Samade akan melaporkan



perbuatannya kepada orang lain langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Anak Korban diam dan tidak bergerak Terdakwa kembali mengayunkan / membacok bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan pada saat itu Korban sempat mengangkat kedua tangannya namun karena Terdakwa mengayunkan parang dengan kuat sehingga mengakibatkan tangan kanan Korban putus dan tangan kiri Korban mengalami luka robek;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade sudah berlumuran darah dan tidak bergerak Terdakwa mengambil baju kecil di atas lemari untuk membersihkan darah yang ada di parang jenis pando yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban dan Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari rumah Korban melalui jendela dengan membawa handphone milik Korban dan parang yang Terdakwa bawa melalui jendela kamar Korban dimana Terdakwa sempat berhenti di depan sekolah SMP untuk melihat kondisi sekitar apakah ada orang yang melihat Terdakwa baru kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Bowongkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Juhria Harinda dan menanyakan apakah kapal akan segera berangkat dan dijawab oleh Saksi Juhria Harinda iya cepat kalo kamu (Terdakwa) jadi mau berangkat, kemudian Terdakwa kembali membersihkan parang jenis pando yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade dengan maksud agar darah yang masih tersisa di parang dapat hilang dan mengembalikannya ke tempat semula, selanjutnya Terdakwa mengganti baju dan memasukkan baju yang Terdakwa pakai pada saat berada di rumah korban Korban ke dalam tas karena terdapat noda darah, selanjutnya Terdakwa menyiapkan pakaian yang akan Terdakwa bawa untuk melarikan diri pada malam itu dengan menggunakan kapal sabuk ke kota Bitung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang bernama Yul Makadolang untuk menitipkan motor yang Terdakwa pakai di rumahnya di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur selanjutnya Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk naik kapal sabuk dimana ketika berada di pelabuhan Terdakwa bertemu dengan Saksi Juhria



Harinda dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juhria Harinda bahwa Terdakwa mempunyai masalah namun Saksi Juhria Harinda tidak bertanya lebih jauh tentang masalah yang disampaikan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa langsung naik ke atas kapal sabuk nusantara;

- Bahwa ketika di tengah perjalanan di atas kapal sabuk yang Terdakwa tumpangi menuju kota Bitung Terdakwa membuang handphone milik Korban ke laut karena Terdakwa tidak dapat membuka handphone tersebut disebabkan pin atau kata sandi handphone tersebut telah dirubah oleh Korban selain itu Terdakwa juga membuang pakaian hoodie berwarna hitam yang Terdakwa pakai saat membunuh Korban dan Anak Korban ke laut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/09/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febryanti Matheos. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.
- Korban di bawa ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka tampak korban mengenakan daster putih dengan motif kartun bercampur darah serta ditutup dengan kain warna orange muda.
- Korban dalam posisi berbaring, tangan kanan terlipat kebadan korban, semut (+) diseluruh badan korban.
- Kepala korban penuh darah (+), terdapat luka sayatan di dahi (+) tampak tulang (+) uk. 8x1,5 cm, luka sayatan dari dahi sampai pipi kiri tampak tulang (+) tampak otak (+) uk. 20x6 cm, luka sayatan dipipi kiri uk. 13x2 cm, luka sayatan dari hidung sampai pipi kiri uk. 13x2 cm, mulut mengeras tidak bisa dibuka (+).
- Lengan bawah tangan kanan luka sayatan tampak tulang (+) otot (+) uk. 16x6 cm, luka sayatan ditelapak tangan kanan uk. 8x3 cm.
- Lengan atas tangan kiri luka sayatan uk. 7x3,5cm, 2x1 cm, 4,5x1,5 cm.
- Lengan bawah tangan kiri tampak tidak beraturan tampak otot (+) tulang (+) uk. 13x5 cm, 6x2 cm, 7x2 cm, 9x3 cm, 7x2 cm, 8x1 cm, 10x2 cm, luka sayatan dipunggung tangan kiri diatas jari ibu sampai jari tengah uk. 6x3 cm, jari manis dan jari kelingking terputus dari tubuh korban.



- Baju korban dibuka, tampak korban menggunakan bra warna putih dan celana dalam warna coklat.
- Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan, kedua paha kiri dan kanan dan kedua kaki kiri dan kanan.
- Celana dalam dibuka, alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan (+)
- Jenasah dibalikkan tampak lebam mayat (+) kaku mayat (+).
- Terhadap Jenasah dilakukan perawatan secukupnya.
- Jenasah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok Jenasah berjenis kelamin perempuan, umur Dua Puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan di wajah, lengan bawah tangan kanan, lengan atas tangan kiri, lengan bawah tangan kiri di duga akibat trauma benda tajam
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/08/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febryanti Matheos. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap Anak Korban KIREINA AZAHRA SAMADE telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.
 - Korban di bawah ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka tampak korban mengenakan kaus hitam motif kartun dan celana hitam.
 - Korban dalam posisi kiri terlipat ke atas, tangan kanan tertekuk ketubuh jenazah.
 - Lebam mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
 - Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
 - Alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan negative
 - Jenasah dibalikkan tampak kaku mayat (+).
 - Luka sayatan di kepala bagian belakang, tampak tulang (+) tidak beraturan uk. 13x3 cm, 10x2 cm, luka sayatan tampak tulang (+), otak (+), darah (+) uk. 20x4 cm dan 8x2 cm.



- Bahu kiri terdapat luka sayatan tampak tulang 13x3 cm dan 8x3 cm.
- Terhadap jenazah dilakukan perawatan secukupnya.
- Jenazah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok Jenazah berjenis kelamin perempuan, umur Empat tahun.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan dikepala belakang dan bahu kiri akibat trauma benda tajam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian masing-masing :
 - Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0001 menyatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 20 November 2024 telah meninggal dunia sorang bernama Siti Astria Sakamole yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tabukan Tengah pada tanggal 28 Desember 2024;
 - Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0002 menyatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 20 November 2024 telah meninggal dunia sorang bernama Kireina Azahra Samade yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tabukan Tengah pada tanggal 28 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini dan unsur Barang Siapa tersebut selalu melekat pada setiap unsur delik pidana dan dengan demikian unsur ini akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya terpenuhi dan pelaku tidak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Ficram Makadolang Alias Ficram, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa di persidangan telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa terkait unsur barang siapa Majelis Hakim hanya menegaskan mengenai orang atau subjek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, namun terkait dengan pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" merujuk kepada Doktrin atau pendapat dari Prof. Satochid Kertanegara yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat lainnya dari Prof. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan dimana dapat dikatakan pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar



dari delict tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sedangkan penjelasan di dalam *memorie van toelichting* disebutkan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagai hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga tidak bernyawa lagi tanpa dikehendaki oleh orang yang hilang nyawa tersebut atau disebut juga dengan “mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari persesuaian antara keterangan Para Saksi, Para Anak Saksi, Ahli, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam kamar milik Korban Siti Astria Sakamole yang beralamat di Kampung Tarian Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi Habibah Sakamole yang bermaksud membangunkan korban Siti Astria Sakamole mendapati jenazah korban Siti Astria Sakamole dan anaknya yaitu anak korban Kireina Azahra Samade dalam keadaan penuh dengan luka dan bersimbah darah di atas tempat tidurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Habibah Sakamole yang merupakan Ibu kandung dari korban Siti Astria Sakamole, awalnya Saksi yang saat itu berada di kantin sekolah sekitar pukul 06.45 Wita menyuruh cucunya yakni anak saksi Tiara Anggraini Samade pergi ke rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan korban Siti Astria Sakamole dan mengantarkan anak saksi Tiara Anggraini Samade ke sekolah, kemudian anak saksi Tiara Anggraini Samade langsung pergi menuju ke rumah untuk membangunkan korban Siti Astria Sakamole yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah korban selanjutnya anak saksi Tiara Anggraini Samade kemudian mengetuk pintu kamar dan memanggil "mama" berulang kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar sehingga anak saksi Tiara Anggraini Samade kembali lagi ke kantin yang berjarak kurang lebih 100 (seratus meter) dari rumah korban untuk menyampaikan bahwa ibu anak saksi (korban Siti Astria Sakamole) tidak bangun;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penyampaian dari anak saksi Tiara Anggraini Samade, selanjutnya Saksi Habibah Sakamole segera menuju rumah korban dengan maksud untuk membangunkan korban Siti Astria Sakamole, kemudian setibanya Saksi Habibah Sakamole di rumah Saksi Habibah Sakamole bertemu dengan Saksi Sahaban Sakamole dan anaknya yakni anak saksi Sirfandi Sahaban sedang duduk di ruang tamu sambil minum kopi setelah itu Saksi Habibah Sakamole langsung berjalan menuju ke kamar bagian depan atau ke kamar yang digunakan oleh korban Siti Astria Sakamole dan anak korban kireina Azahra Samade untuk tidur, kemudian Saksi Habibah Sakamole memanggil korban Siti Astria Sakamole secara berulang kali namun tidak ada jawaban dari dalam kamar sehingga membuat Saksi Habibah Sakamole curiga kemudian Saksi Habibah Sakamole menendang pintu kamar dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali sehingga papan pintu kamar rusak dan Saksi Habibah Sakamole dapat memasukkan tangan kanannya untuk membuka pintu;

Menimbang, bahwa ketika pintu terbuka kondisi kamar dalam keadaan gelap sehingga Saksi Habibah Sakamole berjalan menuju jendela kamar untuk membuka jendela kamar dan ketika jendela kamar sudah terbuka dan kondisi kamar sudah diterangi cahaya Saksi Habibah Sakamole melihat korban Siti Astria Sakamole dengan posisi terlentang dengan penuh luka dan berlumuran darah pada bagian tangan kanan, paha sebelah kanan serta luka pada bagian wajah dan Saksi Habibah Sakamole juga melihat kondisi anak korban Kireina Azahra Samade dengan posisi tengkurap dan berlumuran darah yang membuat Saksi Habibah Sakamole berteriak histeris dan tak lama berselang datang Saksi Sahaban Sakamole dan anak saksi Sirfandi Sahaban melihat kondisi Korban dan Anak Korban di dalam kamar yang saat itu ternyata sudah meninggal dunia;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan diketahui bahwa tidak ada satu pun Saksi yang melihat langsung peristiwa yang menyebabkan Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade meninggal dunia, namun didasarkan pada keterangan Terdakwa di persidangan yang juga bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti diperoleh fakta bahwa sekitar pukul 19.30 Wita pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Terdakwa datang ke rumah Korban Siti Astria Sakamole kemudian Terdakwa memarkirkan motornya di jalan setapak tempat biasa Terdakwa memarkirkan motor dan berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter menuju rumah Korban dengan membawa parang yang Terdakwa simpan di lengan baju. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela kamar Korban yang tidak terkunci dan ketika sudah berada di dalam kamar Terdakwa meletakkan parang yang Terdakwa bawa di samping kasur kemudian Terdakwa berbincang dengan Korban yakni bertanya tentang siapa laki-laki yang mengirimkan uang kepada Korban dan dijawab oleh Korban uang tersebut dikirim oleh suaminya dimana tak berselang lama antara Terdakwa dan Korban terlibat adu mulut antara keduanya karena Terdakwa tidak percaya dan merasa jika Korban berbohong selanjutnya Terdakwa berusaha meminjam handphone milik Korban namun tidak diberikan oleh Korban;

Menimbang, bahwa mendapatkan respon penolakan tersebut Terdakwa kemudian mengambil parang yang sudah disiapkan sebelumnya yang Terdakwa letakkan di samping kasur Korban Siti Astria Sakamole dan langsung mengayunkan parang jenis pando tersebut dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian wajah Korban hal tersebut membuat Korban berteriak kesakitan namun Terdakwa terus mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali yang membuat handphone yang Korban pegang jatuh didekat kepala Anak Korban Kireina Azahra Samade yang menyebabkan Anak Korban terbangun dan menangis memeluk bantal. Melihat Anak Korban bangun dan menangis Terdakwa yang merasa takut jika Anak Korban Kireina Azahra Samade akan melaporkan perbuatannya kepada orang lain langsung tanpa berpikir panjang mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Anak Korban diam dan tidak bergerak Terdakwa kembali mengayunkan / membacok bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan pada saat itu Korban sempat mengangkat kedua tangannya namun karena Terdakwa mengayunkan parang dengan kuat sehingga mengakibatkan tangan kanan Korban putus dan tangan kiri Korban mengalami luka robek hal mana

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Visum Et Repertum Nomor 441.6/VER/09/XI/2024 dan Nomor 441.6/VER/08/XI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febriyanti Matheos selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma Kecamatan Tabukan Tengah pada tanggal 21 November 2024 terhadap Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade sudah berlumuran darah dan tidak bergerak Terdakwa mengambil baju kecil di atas lemari untuk membersihkan darah yang ada di parang jenis pando yang telah Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa keluar dari rumah Korban melalui jendela dengan membawa handphone milik Korban dan parang yang Terdakwa bawa melalui jendela kamar Korban dimana Terdakwa sempat berhenti di depan sekolah SMP untuk melihat kondisi sekitar apakah ada orang yang melihat yang mana pada saat itu anak saksi Nadia Lodjakalek sempat melihat keberadaan Terdakwa di depan SMP tersebut yang tidak diketahui oleh Terdakwa selanjutnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Bowongkulu dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade telah meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian masing-masing Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0001 menyatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 20 November 2024 telah meninggal dunia sorang bernama Siti Astria Sakamole yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tabukan Tengah pada tanggal 28 Desember 2024 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-28122024-0002 menyatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 20 November 2024 telah meninggal dunia sorang bernama Kireina Azahra Samade yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tabukan Tengah pada tanggal 28 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/09/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febriyanti Matheos. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap Korban SITI ASTRIA SAKAMOLE telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.



- Korban di bawa ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka tampak korban mengenakan daster putih dengan motif kartun bercampur darah serta ditutup dengan kain warna orange muda.
- Korban dalam posisi berbaring, tangan kanan terlipat kebadan korban, semut (+) diseluruh badan korban.
- Kepala korban penuh darah (+), terdapat luka sayatan di dahi (+) tampak tulang (+) uk. 8x1,5 cm, luka sayatan dari dahi sampai pipi kiri tampak tulang (+) tampak otak (+) uk. 20x6 cm, luka sayatan dipipi kiri uk. 13x2 cm, luka sayatan dari hidung sampai pipi kiri uk. 13x2 cm, mulut mengeras tidak bisa dibuka (+).
- Lengan bawah tangan kanan luka sayatan tampak tulang (+) otot (+) uk. 16x6 cm, luka sayatan ditelapak tangan kanan uk. 8x3 cm.
- Lengan atas tangan kiri luka sayatan uk. 7x3,5cm, 2x1 cm, 4,5x1,5 cm.
- Lengan bawah tangan kiri tampak tidak beraturan tampak otot (+) tulang (+) uk. 13x5 cm, 6x2 cm, 7x2 cm, 9x3 cm, 7x2 cm, 8x1 cm, 10x2 cm, luka sayatan dipunggung tangan kiri diatas jari ibu sampai jari tengah uk. 6x3 cm, jari manis dan jari kelingking terputus dari tubuh korban.
- Baju korban dibuka, tampak korban menggunakan bra warna putih dan celana dalam warna coklat.
- Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan, kedua paha kiri dan kanan dan kedua kaki kiri dan kanan.
- Celana dalam dibuka, alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan (+)
- Jenasah dibalikan tampak lebam mayat (+) kaku mayat (+).
- Terhadap Jenasah dilakukan perawatan secukupnya.
- Jenasah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok Jenasah berjenis kelamin perempuan, umur Dua Puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan di wajah, lengan bawah tangan kanan, lengan atas tangan kiri, lengan bawah tangan kiri di duga akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 441.6/VER/08/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febryanti Matheos. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kuma, terhadap Anak Korban KIREINA AZAHRA SAMADE telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, telah meninggal dunia.
- Korban di bawah ke Puskesmas Kuma pukul setengah sebelas siang, diisi didalam kantung orange, kantung dibuka tampak korban mengenakan kaus hitam motif kartun dan celana hitam.
- Korban dalam posisi kiri terlipat ke atas, tangan kanan tertekuk ketubuh jenazah.
- Lebam mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
- Kaku mayat (+) kepala, dada, kedua tangan kanan dan kiri, kedua paha kanan dan kiri sampai ke kaki kanan dan kiri.
- Alat kelamin normal, cairan negative, darah negative, rambut kemaluan negative
- Jenasah dibalikan tampak kaku mayat (+).
- Luka sayatan di kepala bagian belakang, tampak tulang (+) tidak beraturan uk. 13x3 cm, 10x2 cm, luka sayatan tampak tulang (+), otak (+), darah (+) uk. 20x4 cm dan 8x2 cm.
- Bahu kiri terdapat luka sayatan tampak tulang 13x3 cm dan 8x3 cm.
- Terhadap jenasah dilakukan perawatan secukupnya.
- Jenasah diserahkan kembali kepada keluarga.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok Jenasah berjenis kelamin perempuan, umur Empat tahun.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka sayatan dikepala belakang dan bahu kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas, maka disimpulkan terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade meninggal dunia, dimana perbuatan Terdakwa tersebut berupa ayunan parang yang dilakukan secara berulang kali secara membabi-buta ke arah tubuh Korban Siti Astria Sakamole dan sebanyak dua kali pada bagian kepala belakang Anak Korban Kireina Azahra Samade.

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa di atas dikaitkan dengan teori kesengajaan yang telah Majelis Hakim jelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa ketika melakukan perbuatannya yaitu mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah wajah dan tangan Korban Siti Astria Sakamole secara berulang kali dan kearah bagian belakang kepala Anak

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Korban Kireina Azahra Samade sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia, telah dilakukan oleh Terdakwa secara sadar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pula jika Terdakwa pada akhirnya menghendaki serta menginsyafi perbuatannya tersebut bertujuan guna menghilangkan nyawa Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade, hal mana dapat dilihat dari cara dan sarana Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mengayunkan parang yang dipegangnya secara membabi buta ke arah wajah dan tangan Korban Siti Astria Sakamole secara berulang kali dan ke bagian belakang kepala Anak Korban Kireina Azahra Samade sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu mengakibatkan keduanya tidak bergerak lagi dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika parang yang menjadi sarana atau alat yang digunakan Terdakwa merupakan benda tajam yang berbahaya dan mengancam jiwa jika diayunkan atau diarahkan dan mengenai bagian tubuh seseorang khususnya bagian kepala yang merupakan organ vital manusia, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa yang menghendaki hilangnya nyawa korban dengan menggunakan alat berupa parang sebagaimana diurai diatas dapat dinilai sebagai bentuk dari kesengajaan itu sendiri, maka oleh karena nya berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Dengan Direncana Terlebih Dahulu.

Menimbang, bahwa redaksi “sengaja dan rencana” dalam unsur Pasal ini memiliki konteks dalam teori yang dikenal dengan *dolus premeditatus*, hal mana menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum yang mengutip literatur hukum menyatakan bahwa *dolus premeditatus* mensyaratkan tiga hal yakni pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang;

Menimbang, bahwa mengutip yurisprudensi putusan *Hoge Raad* tanggal 2 Desember 1940 Nomor 293 yang mengatakan : “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) sebagai lawan “kemarahan yang timbul secara tiba-tiba” untuk menerapkan artikel 287 Sr (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R.Soesilo, di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 241 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misal dengan cara bagaimana pembunuhan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diurai dan terbukti dalam unsur sebelumnya, jika Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan melalui media messenger facebook kepada Korban Siti Astria Sakamole guna menanyakan keberadaan Korban Siti Astria Sakamole yang dijawab oleh Korban dirinya berada di rumah, kemudian Terdakwa kembali bertanya dari siang kemana saja karena facebook Korban tidak aktif dan pesan Terdakwa juga belum dibalas, sehingga pada akhirnya antara Terdakwa dan Korban Siti Astria Sakamole terlibat adu mulut via messenger facebook yang menyulut emosi Terdakwa sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk menemui Korban Siti Astria Sakamole dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.35 Wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa sempat bertemu dengan ibunya yakni Saksi Juhria Harinda yang sedang mengemas barang yang akan dikirim menggunakan kapal yang mana pada saat itu Terdakwa sempat membantu mengangkat barang-barang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam rumah sedangkan Saksi Juhria Harinda pergi menuju ke pelabuhan;

Menimbang, bahwa di dalam rumah Terdakwa mengambil parang jenis pando tanpa sarung di dapur untuk kemudian Terdakwa letakkan parang tersebut di atas stir motor merk Vixion warna hitam No Polisi DB 6410 CX milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Korban Siti Astria Sakamole dimana parang jenis pando tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa di bawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menakuti Korban Siti Astria Sakamole dan jika Korban Siti Astria Sakamole tidak mengaku Terdakwa menerangkan akan membunuh korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wita sesampainya Terdakwa di rumah Korban Siti Astria Sakamole, Terdakwa memarkirkan motornya di jalan setapak tempat biasa Terdakwa memarkirkan motor kemudian berjalan sekitar

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) meter menuju rumah Korban dengan membawa parang yang Terdakwa simpan di lengan baju, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela kamar Korban yang tidak terkunci dan ketika sudah berada di dalam kamar, Terdakwa meletakkan parang yang Terdakwa bawa di samping kasur kemudian Terdakwa berbincang dengan Korban yakni bertanya tentang siapa laki-laki yang mengirimkan uang kepada Korban dan dijawab oleh Korban uang tersebut dikirim oleh suaminya. Bahwa tak berselang lama antara Terdakwa dan Korban terlibat adu mulut karena Terdakwa tidak percaya dan merasa jika Korban berbohong selanjutnya Terdakwa berusaha meminjam handphone milik Korban namun tidak diberikan oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena respon penolakan dari Korban Siti Astria Sakamole untuk memberikan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang sudah disiapkan sebelumnya yang Terdakwa letakkan di samping kasur Korban Siti Astria Sakamole dan langsung mengayunkan parang jenis pando tersebut dengan tangan kanan Terdakwa pada bagian wajah Korban hal tersebut membuat Korban berteriak kesakitan namun Terdakwa terus mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali yang membuat handphone yang Korban pegang jatuh di dekat kepala Anak Korban Kireina Azahra Samade yang menyebabkan Anak Korban terbangun dan menangis memeluk bantal. Melihat Anak Korban bangun dan menangis Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah Anak Korban diam dan tidak bergerak Terdakwa kembali mengayunkan / membacok bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan pada saat itu Korban sempat mengangkat kedua tangannya namun karena Terdakwa mengayunkan parang dengan kuat sehingga mengakibatkan tangan kanan Korban putus dan tangan kiri Korban mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade sudah berlumuran darah dan tidak bergerak Terdakwa mengambil baju kecil di atas lemari untuk membersihkan darah yang ada di parang jenis pando yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa Korban dan Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari rumah Korban melalui jendela dengan membawa handphone milik Korban dan parang yang Terdakwa bawa melalui jendela kamar Korban dimana Terdakwa sempat berhenti di depan sekolah SMP untuk melihat kondisi sekitar apakah ada orang yang melihat Terdakwa baru kemudian Terdakwa pulang ke

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



rumah Terdakwa di Kampung Bowongkulu dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 Wita sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Juhria Harinda dan menanyakan apakah kapal akan segera berangkat dan dijawab oleh Saksi Juhria Harinda *"iya cepat kalo kamu (Terdakwa) jadi mau berangkat"*, kemudian Terdakwa kembali membersihkan parang jenis pando yang Terdakwa gunakan dengan maksud agar darah yang masih tersisa di parang dapat hilang dan mengembalikannya ke tempat semula, selanjutnya Terdakwa mengganti baju dan memasukkan baju yang Terdakwa pakai malam itu ke dalam tas karena terdapat noda darah selanjutnya Terdakwa menyiapkan pakaian yang akan Terdakwa bawa untuk melarikan diri pada malam itu dengan menggunakan kapal sabuk ke kota Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa yang bernama Yul Makadolang untuk menitipkan motor yang Terdakwa pakai di rumahnya di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur selanjutnya Terdakwa berjalan ke Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk naik kapal sabuk dimana ketika berada di pelabuhan Terdakwa bertemu dengan Saksi Juhria Harinda dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juhria Harinda bahwa Terdakwa mempunyai masalah namun Saksi Juhria Harinda tidak bertanya lebih jauh tentang masalah yang disampaikan oleh Terdakwa dimana Terdakwa langsung naik ke atas kapal sabuk nusantara;

Menimbang, bahwa ketika di tengah perjalanan di atas kapal sabuk yang Terdakwa tumpangi menuju kota Bitung Terdakwa membuang handphone milik Korban ke laut karena Terdakwa tidak dapat membuka handphone tersebut disebabkan pin atau kata sandi handphone tersebut telah dirubah oleh Korban selain itu Terdakwa juga membuang pakaian hoodie berwarna hitam yang Terdakwa pakai saat menghilangkan nyawa Korban dan Anak Korban ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian di atas dapat disimpulkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya didorong adanya rasa cemburu Terdakwa terhadap Korban karena Terdakwa pernah mendapati Korban menjalin komunikasi dengan laki-laki lain, kemudian daripada itu berdasarkan keterangan Terdakwa setelah terjadi adu mulut dengan Korban di sore hari sebelum kejadian, muncul niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Siri Astria Sakamole apabila Korban Siti Astria Sakamole tidak mengaku atau memberikan jawaban yang memuaskan;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya menghilangkan nyawa Korban Siti Astria Sakamole, Terdakwa mempersiapkan alat berupa parang jenis pando yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Siti Astria Sakamole apabila Korban Siti Astria Sakamole tidak jujur atau tidak mengaku saat akan ditanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dikaitkan dengan pengertian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa membawa parang jenis pando yang Terdakwa ambil di dapur rumah Terdakwa dan membawanya di stir motor yang Terdakwa kendarai saat menuju ke rumah Korban serta menyembunyikan parang tersebut saat berada di dalam kamar Korban Siti Astria Sakamole kemudian Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk menghilangkan nyawa Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perencanaan. Bahwa bentuk perencanaan Terdakwa itu sendiri dapat terlihat dari niat Terdakwa membawa parang dengan tujuan awal menakuti Saksi Korban Siti Astria Sakamole dan apabila tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari Saksi Korban, maka Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa saksi Korban Siti Astria Sakamole;

Menimbang, bahwa selain daripada itu walaupun telah terjadi pertengkaran sebelumnya di Jam 16.00 Wita diantara Terdakwa dengan Saksi Korban Siti Astria Sakamole, Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa dalam memutuskan untuk menghilangkan nyawa Korban dilakukan dalam kondisi yang tenang, hal mana tergambar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebelum menghilangkan nyawa Korban yakni dalam rentang waktu tertentu sejak sore hari sekitar pukul 16.00 WITA dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya telah berniat menghilangkan nyawa Korban Siti Astria Sakamole apabila Korban Siti Astria Sakamole tidak jujur atau tidak mengaku saat ditanya Terdakwa. Bahwa sampai dengan terlaksananya perbuatan Terdakwa yang dilakukan sekitar pukul 19.30 WITA tersebut terdapat jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa tetap akan melakukan perbuatannya atau tidak, dan pada akhirnya Terdakwa justru melaksanakan niat awalnya tersebut sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa selain daripada persiapan pemilihan alat yang akan digunakan oleh Terdakwa dan tenggat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana terurai diatas, maka berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa juga telah mengetahui keberadaan Korban Siti Astria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakamole dan sudah mengetahui dengan jelas akses masuk ke dalam rumah Korban Siti Astria Sakamole tanpa diketahui oleh orang lain yakni melalui jendela kamar Korban yang tidak dikunci pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menghabiskan nyawa Korban dan Anak Korban, disamping Terdakwa telah membersihkan dan menyimpan parang yang digunakannya, Terdakwa juga telah mempersiapkan jalur pelariannya yakni dengan pergi ke Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk menaiki kapal Sabuk menuju kota Bitung dimana pada saat di tengah perjalanan di atas Kapal Terdakwa membuang handphone milik Korban dan hoodie hitam yang terkena percikan darah Korban ke laut, sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Majelis Hakim jika Terdakwa telah merencanakan dan mempersiapkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya tujuan Terdakwa membawa parang, tenggat waktu dari niat awal hingga pelaksanaan perbuatan yang cukup bagi Terdakwa, serta rangkaian perbuatan Terdakwa setelah menghilangkan nyawa korban dan anak korban sebagaimana terurai dalam keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menguraikan beberapa hal yang perlu turut dipertimbangkan yakni sebagai berikut :

1. Aspek Humanisme;

Bahwa Terdakwa adalah tunggal satu-satunya yang lahir dari pernikahan kedua orang tuanya yang tidak memiliki saudara kandung, baik kakak, maupun adik, sehingga jika ketika Terdakwa akan dijatuhi vonis mati, maka tidak ada lagi keturunan yang tersisa dari orang tuanya, apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini Terdakwa juga adalah orang yang menggantikan peran sang ayah untuk membantu ibunya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan sang ayah telah terganggu kesehatannya;

2. Proses pemeriksaan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sangat Kooperatif, selalu bersikap sopan dan tidak sama sekali menyangkal ataupun membantah semua perbuatan yang disangkakan kepadanya Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang Jujur dan Berjiwa Ksatria sehingga mau Mengakui Semua Perbuatannya;

3. Usia yang masih muda dan produktif;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa oleh karena “faktor usia” sangat mempengaruhi tindakan daripada Terdakwa, walaupun Terdakwa dikategorikan tergolong dalam usia dewasa menurut hukum Pidana (saat ini berusia 23 Tahun), tetapi usia Terdakwa masih sangat relatif muda dan cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, namun demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum, akan tetapi dalam usia Terdakwa yang masih relatif muda tersebut, kiranya masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri kedepan;

4. Kehidupan Terdakwa di dalam masyarakat;

Bahwa Terdakwa disepanjang hidupnya sebelum menjadi Terdakwa di dalam perkara a quo, adalah sosok pribadi yang baik di mata orang-orang yang pernah mendidik dan membimbingnya di bangku sekolah, maupun di dalam pergaulannya di tengah – tengah masyarakat, Tidak Pernah Bermasalah Dengan Hukum dan Tidak Pernah Dihukum sepanjang hidupnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama keseluruhan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada fakta baru yang dapat dipertimbangkan terkait dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini selain daripada itu di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menguraikan dengan jelas dan konkrit mengenai perbuatan Terdakwa maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang telah dilakukannya namun perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dan Anak Korban tidak direncanakan terlebih dahulu namun semata-mata karena Terdakwa khilaf dan tidak bisa membendung amarahnya saat itu, mengenai pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan unsur di atas sehingga terhadap pembelaan Terdakwa tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah menghilangkan nyawa 2 (dua) korban sekaligus yaitu nyawa seorang ibu dan anaknya yang masih balita sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi kejiwaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatricum Nomor 01/VER-RS/XII/2024 yang dibuat oleh dr Sesca Moku, Sp.KJ tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keterangan terperiksa dapat dipercaya, konsisten, sesuai dengan proses pikir yang diyakini. Terperiksa menyadari perbuatannya dan menyadari efek dari perbuatannya dan siap menjalani proses hukum selanjutnya. Hasil pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa tidak ditemukan adanya psikopatologi yang mengarah pada gangguan mental;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak sedang di bawah pengampuan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan sempurna sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprei warna biru muda terdapat bercak-bercak darah.
- 2 (dua) buah sarung bantal kepala terdapat bercak-bercak darah.
- 3 (tiga) buah sarung bantal guling terdapat bercak-bercak darah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
- 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga.
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk NOBBY terdapat bercak-bercak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam pada bagian depan bergambar tengkorak bertuliskan MY LIFE IS ADUMPSTER FIRE BUT IT'S ALL COOL.
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem.
- 1 (satu) buah sandal jepit merk ardiles warna hitam merah.

berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan demi menghindari rasa trauma yang mendalam bagi keluarga korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang jenis pando dengan ukuran panjang 40, 5 cm dan lebar 8 cm yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna hitam No Polisi DB 6410 CX adalah merupakan sarana transportasi yang disita dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 60 warna biru toska berdasarkan keterangan ahli dipergunakan untuk komunikasi antara Terdakwa dan juga Korban dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana mati sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya turut menyinggung terkait surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati yang mana di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa turut menguraikan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap seseorang sesungguhnya merupakan tugas berat bagi seorang hakim dalam memberikan vonis karena pidana mati merupakan hukuman paling absolute (paling tinggi) di Indonesia sehingga sepatutnya dalam penjatuhan putusan tersebut haruslah memenuhi beberapa prinsip-prinsip yaitu prinsip *Beyond Reasonable Doubt*, Prinsip *Fair Trail* yang diatur dalam KUHAP, dan Prinsip Hak Asasi Manusia. Bahwa meskipun keberadaan Hukuman Mati di Indonesia diakui dan masih

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan, namun apakah tujuan pemidanaan tersebut sebagai sebuah keputusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan bagi si Pelaku maupun Keluarga Korban, sehingga perlu juga untuk dikaji terhadap tujuan pemidanaan apakah hukuman-hukuman ini akan berguna bagi pelaku, dan apakah hukuman ini bisa mengurangi angka kejahatan, maka oleh karenanya kami kembalikan kepada Majelis Hakim mulia untuk menjadi pertimbangan, selain daripada itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyoroti beberapa hal terkait dengan pro-kontra dalam penjatuhan pidana mati di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dan juga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapat yakni dalam menjatuhkan suatu pemidanaan terhadap seseorang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa maka hal tersebut adalah mutlak wewenang penuh dari Majelis Hakim untuk menjatuhkan berat atau ringannya hukuman bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim tidak terikat terhadap berat dan ringannya tuntutan Penuntut Umum hal mana Majelis Hakim bahkan dapat memutus suatu perkara lebih berat ataupun lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum semua didasarkan kepada kebenaran materil yang terungkap selama proses pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan *strafmacht* atau penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa iijinkan Majelis Hakim untuk sedikit menguraikan terkait teori-teori mengenai pemidanaan. Secara garis besar Teori Pemidanaan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) teori yakni teori absolut atau teori pembalasan/retributif, teori relatif atau teori tujuan dan terakhir teori gabungan. Bahwa yang pertama Teori Absolut atau Teori Pembalasan memiliki pandangan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan sehingga kesalahan adalah tolak ukur mutlak dalam penjatuhan pemidanaan, selanjutnya yang kedua Teori Relatif atau Teori Tujuan memiliki pandangan bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai sarana untuk memberikan daya manfaat serta ketertiban dalam tatanan masyarakat, kemudian yang ketiga Teori Gabungan memiliki pandangan bahwa tujuan dari pemidanaan selain memberikan balasan terhadap kesalahan sang pembuat kejahatan namun selain itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain daripada yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dalam perkara ini Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan menggunakan segenap hati nurani mengenai penjatuhan pidana yang sesuai terhadap diri Terdakwa yang dilakukan secara holistik yakni dengan

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan rangkaian peristiwa pidana yang terjadi dalam perkara ini kemudian juga mempertimbangkan berbagai macam aspek, dalam hal ini aspek filosofis yakni berkenaan dengan keadilan bagi diri Terdakwa dan juga Korban, dan juga Aspek Sosial dan pandangan masyarakat yakni pengaruh dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kondisi dan ketertiban masyarakat sekitar serta upaya untuk dapat mencegah tindak pidana serupa terjadi di masa yang akan datang dan reaksi serta harapan masyarakat terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman pidana bagi diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi keluarga korban, sosial masyarakat dan keadilan juga bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika cara dan perbuatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa dua korban yaitu seorang ibu dan anak perempuannya yang masih balita dapat dikategorikan sebagai perbuatan keji dan tidak berprilaku manusiawi. Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa terbakar rasa cemburu atau marah sekalipun, maka hal tersebut tidak menjadikan alasan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang diberi akal dan pikiran untuk melakukan perbuatan keji, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan salah satunya pada seorang anak yang masih berumur 4 (empat) tahun yang sama sekali tidak tahu apa-apa terkait persoalan Terdakwa dan ibunya. Perbuatan Terdakwa pada akhirnya juga telah meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban khususnya Anak Saksi Tiara Angraini Samade Alias Tiara yang telah kehilangan ibu dan adiknya, sehingga putusan yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri keluarga korban, sosial masyarakat dan keadilan juga bagi diri Terdakwa itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga besar Korban Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade;
- Bahwa keluarga Siti Astria Sakamole dan Anak Korban Kireina Azahra Samade tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan dua orang nyawa sekaligus dimana salah satunya anak berusia 4 (empat) tahun dipandang sebagai perbuatan yang keji dan tidak berbelas kasih;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ficram Makadolang Alias Ficram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis pando dengan ukuran panjang 40, 5 cm dan lebar 8 cm yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah sprei warna biru muda terdapat bercak-bercak darah.
 - 2 (dua) buah sarung bantal kepala terdapat bercak-bercak darah.
 - 3 (tiga) buah sarung bantal guling terdapat bercak-bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda motif bunga.
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk NOBBY terdapat bercak-bercak darah.

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam pada bagian depan bergambar tengkorak bertuliskan MY LIFE IS ADUMPSTER FIRE BUT IT'S ALL COOL.
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem.
- 1 (satu) buah sandal jepit merk ardiles warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna hitam No Polisi DB 6410 CX.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 60 warna biru toska.

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Rahmat Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, SH

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)